

令和8年度

宅地建物取引士講座

直前答練

第2回 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、120分です。
なお、登録講習修了者（5点免除者）の試験時間は110分です（注意事項4参照）。

（注意事項）

1 問題

問題は、1 ページから25ページまでの50問です。

試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。

乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。

正解は、各問題とも一つだけです。

二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和8年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 免除問題

問46～問50は、登録講習修了者の免除問題です。該当者は、これらの問題を解答する必要はありません。

5 成績表（マークシート添削対象の方）

「BかHBの黒鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイドP9～11もご参照ください。

TAC

【問 1】 次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、明らかに誤っているものはどれか。

(判決文)

民法94条2項にいう第三者とは、虚偽表示の当事者又はその一般承継人以外の者であって、その表示の目的につき法律上利害関係を有するに至った者をいい、A B間における虚偽表示の相手方Bとの間で右表示の目的につき直接取引関係に立ったCが悪意があっても、Cからの転得者Dが善意であるときは、Dは同条項にいう善意の第三者にあたるというべきである。

- 1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
- 2 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、この意思表示の無効は、善意の転得者に対抗することができない。
- 3 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、この意思表示の無効は、善意の第三者が介在した場合であっても、悪意の転得者に対抗することができる。
- 4 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効であるが、この意思表示の無効は、悪意の第三者が介在した場合であっても、善意の転得者に対抗することができない。

【問 2】 留置権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 建物の賃借人が、当該建物の賃借中に建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、当該建物を留置することができる。
- 2 建物の賃借人の債務不履行により建物の賃貸借契約が解除された後に、賃借人が当該建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、その有益費の償還を受けるまで、当該建物を留置することができる。
- 3 建物の賃借人が、当該建物の賃借中に建物に関して必要費を支出した場合、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、建物所有者ではない第三者が所有する、当該建物の敷地を留置することはできない。
- 4 建物の賃借人が、当該建物の賃借中に建物に関して支出した必要費のため、留置権に基づき当該建物の返還を拒否している場合でも、当該建物に引き続き居住したときは、賃借人は、それによる利益を賃貸人に返還しなければならない。

〈TAC〉宅建士一直前2・問

【問 3】 AとBとの間で令和8年7月1日に締結されたA所有の甲自動車についての売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 BのAに対する債務について、CがBの意思に反してAとの間で併存的債務引受の契約を締結した場合でも、その併存的債務引受は有効である。
- 2 BのAに対する債務について、CがBの意思に反してAとの間で免責的債務引受の契約を締結した場合、その免責的債務引受は、AがBに対してその契約を締結した旨を通知したときに、効力を生じる。
- 3 BのAに対する債務について、Cを引受人とする併存的債務引受の効力が生じた場合、Bの債務がCの引受け前に時効によって消滅していたときは、Cは、Aに対して債務の時効消滅を援用することができる。
- 4 BのAに対する債務について、Cを引受人とする免責的債務引受の効力が生じた場合、Bの債務を担保するために第三者Dが設定していた抵当権は、Cの債務を担保することについてのDの承諾の有無にかかわらず、消滅する。

【問 4】 A所有の甲建物について、BがAとの間で使用貸借契約を締結する場合と、CがAとの間で賃貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Bが甲建物につき通常が必要費を支出した場合、Bは、Aに対して、直ちにそれを償還するよう請求することができる。
- 2 甲建物の一部がCの責めに帰することができない事由によって滅失し、使用及び収益をすることができなくなった場合、甲建物の賃料は、甲建物を使用及び収益することができなくなった部分の割合に応じて、当然に減額される。
- 3 A B間の契約が期間1年と定められた使用貸借契約であった場合、期間満了時におけるAの返還請求に正当事由がないときは、Bは、従前と同一の条件で、さらに1年間甲建物を無償で借り受けることができる。
- 4 Bが死亡した場合はA B間の契約は終了しないが、Cが死亡した場合はA C間の契約は終了する。

【問 5】 抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはいくつあるか。

- ア 抵当不動産について第三者が不法に占有している場合、不法占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態にあるときでも、抵当権者は、当該不法占有者に対して妨害排除請求をすることはできない。
- イ 抵当権設定登記がある建物がその後賃借された場合、抵当権者は、当該建物の抵当権を実行したときでも、当該抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上代位することが可能である。
- ウ 抵当権者は、抵当権を実行した場合、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいないときでも、元本と最後の2年分の利息に限り、優先弁済を受けることができる。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 6】 夫婦であるAとBの間には実子CとDがいるが、Cには妻Eと実子Fがおり、Fには子がいらない。他方、Dにも妻Gがいるが、子はいない。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aが令和8年3月1日に死亡したが、Cが生前のAを強迫して遺言作成を妨害していた場合のAの財産についての法定相続分は、Bが2分の1、Dが3分の1、Fが6分の1である。
- 2 Cが令和8年4月1日に死亡したが、A及びFがCより先に死亡していた場合のCの財産についての法定相続分は、Bが3分の1、Eが3分の2である。
- 3 Dが令和8年5月1日に死亡したが、A及びBがDより先に死亡していた場合のDの財産についての法定相続分は、Cが4分の1、Gが4分の3である。
- 4 Dが令和8年5月1日に死亡したが、A及びBがDより先に死亡しており、C及びDに父Aのみを同じくする弟Hがいる場合のDの財産についての法定相続分は、Cが6分の1、Gが4分の3、Hが12分の1である。

〈TAC〉宅建士一直前2・問

【問 7】 不当利得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 A所有の不動産の登記がB所有名義となっているため固定資産税がBに課税され、Bが自己に納税義務がないことを知らずに税金を納付した場合、Bは、Aに対し不当利得としてその金額を請求することができる。
- 2 建物の所有者Cが、公序良俗に反する目的でその建物をDに贈与し、その引渡し及び登記の移転が不法原因給付である場合、CがDに対しその返還を求めることができない効果として、その建物の所有権はDに帰属する。
- 3 Eは、F所有のブルドーザーを賃借中のGから依頼されて、それを修理したが、Gが倒産したため修理代100万円の取立てができない場合、ブルドーザーの返還を受けたFに対し50万円を上限として修理代相当額を請求することができる。
- 4 土地を購入したHが、その購入資金の出所を税務署から追求されることをおそれて、友人Iに事情を話したうえでIの所有名義に登記し土地を引き渡した場合は、Hは、Iに対しその登記の抹消と土地の返還を求めることができる。

【問 8】 Aを売主、Bを買主とする甲建物の売買契約が成立した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

- 1 AB間で定められた甲建物の引渡債務の履行期前に、Aが甲建物をCに二重譲渡してCが所有権移転登記を備えた場合、Bは、履行不能を理由として、AB間の売買契約を解除することができる。
- 2 AB間で定められた甲建物の引渡債務の履行期前に、甲建物が地震で全壊した場合、Bは、AB間の売買契約を解除することができる。
- 3 AB間で定められた甲建物の引渡債務の履行期前に、甲建物が全壊した場合、それがAの責めに帰すべき事由に基づくときは、Bは、AB間の売買契約を解除しなくても、Aに対して損害賠償請求をすることができる。
- 4 AB間で定められた甲建物の引渡債務の履行期にBに引き渡された甲建物が、地震で全壊した場合、Bは、Aに対して代金の支払いを拒むことができる。

【問 9】 Aは、Bの代理人として、B所有の甲土地についてCとの間で売買契約を締結した。しかし、Aは、甲土地の売却に関する代理権を有していなかった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

- 1 BがAの無権代理行為を追認した場合でも、Cは、Aの無権代理について善意無過失であれば、当該売買契約を取り消すことができる。
- 2 BがAの無権代理行為を追認した場合、当該売買契約は、追認をした時から将来に向かって効力を生ずる。
- 3 Bの死亡により、AがDとともにBを相続した場合、DがAの無権代理行為を追認しない限り、Aの相続分に相当する部分においても、BC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
- 4 Aが、Bから甲土地に抵当権を設定する代理権を与えられていないにもかかわらず、与えられている旨の委任状を交付されていた場合、Aがその委任状を示してCとの間で売買契約を締結したときは、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときでも、Cは、当該売買契約により甲土地の所有権を取得することはできない。

【問 10】 Aは、所有する甲土地を囲うブロック塀の設置工事を業者Bに請け負わせた後、このブロック塀を含む甲土地全部をCに賃貸し、Cがこれを占有使用していたが、ブロック塀の設置工事の際におけるBの過失により生じた欠陥により、ブロック塀が倒壊して通行人Dが負傷した。A及びCは、この欠陥があることを過失なく知らない。この場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 AもCも損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかった場合、Dは、A及びCに対して損害賠償を請求することができる。
- 2 AもCも損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた場合、Dは、Cに対しては損害賠償を請求することはできないが、Aに対しては請求することができ、賠償金を支払ったAは、Bに対して求償権を行使することができる。
- 3 請負人BのDに対する不法行為が成立する場合、Aは、Bの使用人と考えられることから、注文又は指図についてAに過失がなくとも、Bがその仕事についてDに加えた損害を賠償する責任を負う。
- 4 Aに工作物責任が認められる場合、Dが、損害及び加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅する。

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 11】 借地人Aが、令和8年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいて、Aが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意すれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。
- 2 Aが借地上の建物をDに賃貸し引き渡している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。
- 3 Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。
- 4 AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物（居住の用に供するものを除く。）の所有を目的とし、かつ、存続期間を20年とする借地契約である場合には、AはBの承諾の有無にかかわらず、借地権をCに対して譲渡することができ、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。

【問 12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借（以下この問において「定期建物賃貸借」という。）に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書によらなければならない。
- 2 事業の用に供する建物を目的として、定期建物賃貸借契約を締結することはできるが、居住の用に供する建物を目的として、定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
- 3 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付（又は賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供）して説明しなければならない。
- 4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、契約期間を6か月とすることはできるが、契約期間を3か月とすることはできない。

【問 13】 建物の区分所有等に関する法律（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 2 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前（この期間は、規約で伸長することができるし、短縮することもできる。）に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者（議決権を有しないものを除く。）に発しなければならない。
- 3 集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く。）及びその議決権の各過半数で決する。
- 4 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
- 2 信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
- 3 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときは、することができない。
- 4 新たに生じた土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 15】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、当該建築行為が非常災害のため必要な応急措置として行う行為や都市計画事業の施行として行う行為である場合には、都道府県知事（市の区域内にあっては、当該市の長。）の許可を受ける必要はない。
- 2 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者（以下この問において「土地所有者等」という。）に限り行うことができ、この場合、土地所有者等の3分の2以上の同意を得る必要がある。
- 3 工業専用地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域である。
- 4 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない市街化調整区域を含む土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

【問 16】 都市計画法に規定する開発行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 1 市街化調整区域内において、敷地面積が6,000㎡の庭球場を建設するための土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてもよい。
- 2 準都市計画区域内において、漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした3,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 3 開発許可を受けた土地において、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築を都道府県が行うときは、常に建築することができるとはいえない。
- 4 開発許可を受けようとする者は、当該開発許可に係る区域内の土地の全部について所有権を有していない場合でも、開発許可を申請することができる。

【問 17】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和される。
- 2 石綿等以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとされている。
- 3 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、原則として、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の一定の防火設備を設ける必要があり、壁・柱・床等の建築物の部分及び当該防火設備を、通常の火災による周囲への延焼を防止するために必要とされる性能に関して一定の技術的基準に適合する必要があるが（法第61条第1項本文）、同項に規定する基準の適用上1つの建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が2以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の適用上、別の建築物とみなされる。
- 4 田園住居地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物に対して、法第56条第1項第3号の規定（北側斜線制限）は適用されない。

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 用途地域内においては、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定めることができるが、この場合、当該制限の範囲を定める必要がある。
- 2 住宅における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、地上階や地階にかかわらず7分の1以上としなければならない。照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とされる。
- 3 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の住宅を新築する場合においては、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前でも、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 4 居室の天井の高さは、2.1m以上としなければならない。この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

- 1 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が1,400 m²の土地の排水施設を設置する場合には、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計による必要はない。
- 2 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地の管理者に対して、当該造成宅地又は当該造成宅地において行われている工事の状況について報告を求めることはできない。
- 3 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外（農地等）の土地にするために行われる、切土をする部分に生じる崖の高さが5 mを超える工事については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 4 国は、都道府県知事との協議をしなくても、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行うことができる。

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 個人が施行する事業において、保留地を定めようとする場合には、土地区画整理審議会の同意を得る必要がある。
- 2 宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができ、この場合、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について賃借権を有する者があるときでも、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得る必要はない。
- 3 都道府県知事は、土地区画整理組合の設立認可の申請があった場合においては、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該事業計画を3週間公衆の縦覧に供させなければならない。
- 4 施行者は、換地処分があった旨の公告があった場合、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

【問 21】 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 現在耕作の用に供されている1.8アールの市街化調整区域内にある農地を、4ヵ月間だけ資材置場として無償で借り受ける場合において、登記簿上の地目が雑種地であれば、農業委員会へ届出をすることで足りる。
- 2 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買契約を、当該許可を受けずに締結した場合でも、当該農地の所有権は移転する。
- 3 農家が、自己所有の市街化調整区域内の休閒地に住宅を建築する場合であっても、法第4条第1項の許可が不要とはいえない。
- 4 土地収用法に基づき、農地に関する権利が収用され、又は使用される場合でも、法第3条第1項の許可は必要である。

【問 22】 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあつてはその長をいうものとする。

- 1 市街化区域に所在する3,000㎡の土地の所有者Aが、当該土地を一期1,000㎡、二期2,000㎡に分割して、当該土地にビルの建設を計画する宅地建物取引業者Bに売却する場合には、Bは、二期についてのみ、その売買契約締結の日から2週間以内に事後届出を行う必要がある。
- 2 個人Cが所有する市街化区域以外の都市計画区域内に所在する6,000㎡の土地を、個人Dが相続により取得した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。
- 3 宅地建物取引業者Eが、自己の所有する準都市計画区域内に所在する18,000㎡の土地を、個人Fと個人Gに、9,000㎡ずつに分割して売却した場合には、FもGも事後届出を行う必要はない。
- 4 事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Hは、当該都道府県知事に対し、当該土地に関する権利を買い取るべきことを請求することができる。

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 23】 所得税法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 建物の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、譲渡所得として課税される。
- 2 不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、不動産所得として課税される。
- 3 不動産業者ではない個人が営利を目的として継続的に行っている、駐車場用地としての土地の貸付けによる所得は、譲渡所得として課税される。
- 4 山林の伐採又は譲渡による所得は、譲渡所得として課税される。

【問 24】 新築された住宅に対して課される固定資産税の2分の1相当額を減額する特例（地方税法附則第15条の6。以下この問において「特例」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、地方税法附則第15条の7（認定長期優良住宅）等の規定については考慮しないものとする。

- 1 特例は、新たに固定資産税を課されることとなった年度から2年度分に限り、適用される。
- 2 戸建住宅を新築した場合の特例の床面積要件は、原則40㎡以上280㎡以下である。
- 3 特例を受けるためには、家屋の総床面積の3分の2以上が居住用でなければならない。
- 4 特例により固定資産税が減額されるのは、適用対象となる新築住宅の120㎡までの部分に限定される。

【問 25】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 原価法における再調達原価を求める方法には、直接法及び間接法があるが、正確な算定のために両者を併用しなければならない。
- 2 賃料の鑑定評価において、支払賃料とは、賃料の種類を問わず賃貸人等に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等から成り立つものである。
- 3 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。
- 4 鑑定評価の各手法の適用に当たって必要とされる取引事例等については、取引事例等に係る取引等の時点が価格時点と異なるとしても、その間に価格水準に変動がないと認められるものから選択すべきであり、その間に価格水準に変動があると認められる事例を用いてはならない。

【問 26】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法によれば、誤っているものはどれか。

- 1 Aが甲県知事からその業務の全部の停止を命ぜられた場合、当該業務停止処分の間中は、当該業務停止処分が行われる前に印刷した広告でも、その配布活動をする事はできない。
- 2 Aは、分譲予定の建物を新築するための建築確認の申請中である場合、建築確認申請済みである旨を広告中に表示したとしても、当該建物の分譲についての広告をする事はできない。
- 3 Aは、建物の売買の媒介に関する広告をする場合、当該建物について、媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介を依頼することの可否を明示しなければならない。
- 4 Aが未完成の建売住宅を販売する場合、建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた後、同項の変更の確認申請書を提出している期間においては、変更の確認を受ける予定であることを表示し、かつ、当初の確認内容を合わせて表示すれば、変更の確認の内容を広告することができる。

【問 27】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

- ア Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに代理を依頼して、多数のAの友人又は知人に対して反復継続して売却する場合、Aは免許を必要としない。
- イ Cが反復継続して自己の所有する宅地を売却する場合で、売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がないものに限り、Cは免許を必要としない。
- ウ Dが、組合方式による住宅の建築という名目で組合参加者を募り、D自らは組合員となることなく、当該組合員による住宅の建築のため、宅地の購入の媒介を反復継続して行う場合、Dは免許を必要としない。
- エ 破産管財人Eが、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地の売却を反復継続して行う場合、Eから依頼を受けて宅地の売却の媒介を業として行うFは免許を必要としない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 28】 宅地建物取引士Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録（以下「登録」という。）及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Aが宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、Aは、国土交通省令に定めるところに従い、甲県知事に申請し、その申請前6か月以内に行われる国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならない。
- 2 Aは、破産手続開始の決定を受けた場合、その日から2週間以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
- 3 Aは、その勤務する宅地建物取引業者を退職し別の宅地建物取引業者に就職したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
- 4 Aは、その登録が消除された場合は、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならないが、宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合にも、当該宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。

【問 29】 宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、事務所ごとに業務に関する帳簿及び従業者名簿を備え付け、それぞれ最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 2 Aは、建物の売買に関する広告をするときに取引態様の別を明示していても、注文を受けたときに改めて書面で取引態様の別を明示しなければならない。
- 3 Aが20区画の宅地を分譲するについて、その販売代理を一括して宅地建物取引業者Bに委託し、Bが当該分譲地の最寄り駅の商業ビル内に案内所を設置する場合、当該案内所においてA自らは販売を行わないとしても、自ら売主であるAは、その案内所に標識を設置しなければならない。
- 4 Aは、自らが売主となる20戸の建売住宅の販売について、期間を限定して展示会場を設けて説明会を実施する（この場所においては、契約の締結及び購入申込みの受付を行わないものとする。）場合、当該展示会場に標識を掲示しなければならない。

【問 30】 宅地建物取引業者が受け取る報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

ア 宅地建物取引業者は、居住用建物の賃貸借の媒介に際して、賃貸借契約の締結後、借主に対して不当に高額な報酬を要求したが、借主が頑としてこれを拒んだため、その要求を取り下げ、結局、国土交通大臣の定める額の報酬しか受領しなかった場合は、宅地建物取引業法の規定に違反しない。

イ 宅地建物取引業者は、相手方から厚意で支払われる謝金を除き、国土交通大臣の定める額を超えて報酬を受領してはならない。

ウ 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者は、売買に係る代金の額（当該売買に係る消費税等相当額を含まないものとする。）が800万円以下の金額の宅地又は建物の売買の媒介については、当該媒介に要する費用を勘案し、通常の報酬計算で算出した金額を超えて報酬を受領できることがある（以下この問において「特例」という。）。この特例は、売主のみならず、買主から受領する報酬にも適用されるが、受領する報酬額は、売買の媒介では、依頼者の一方から30万円（税込み33万円）を超えてはならず、また、媒介契約の締結に際し、あらかじめ特例で受領する報酬額について依頼者に説明し、合意する必要がある。

エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介をするに当たり、依頼者の特別の依頼により行う空家の特別な調査等に要する費用に相当する額の金銭を依頼者から提供された場合、国土交通大臣の定める額の報酬とは別に、その調査に要する費用の実費でその負担について事前に依頼者の承諾があるものを受領することができる。

- 1 ア、イ
- 2 ア、ウ
- 3 イ、ウ
- 4 ウ、エ

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

ア Aは、倉庫の賃貸借の媒介を行う場合において、居住用建物とは設備が異なるので、台所、浴室等の設備の整備状況について、説明しなかった。

イ Aは、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行う場合において、当該マンション1棟の敷地について、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率^{ぺい}に関する制限があったが、その内容を説明しなかった。

ウ Aは、自ら売主として30区画の宅地の割賦販売を行う場合において、割賦販売価格は説明したが、現金販売価格は説明しなかった。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 32】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aは、造成工事が完了した宅地の売買契約を締結した場合、Bへの所有権移転の登記をした後は、Bから受け取る手付金等について、その金額を問わず宅地建物取引業法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じる必要はない。

イ Aは、5,000万円の宅地の売買契約を締結した場合、あらかじめBの承諾を得たときは、1,000万円を超える額の手付金を受領することができる。

ウ Aは、Bとの間で4,000万円の宅地の売買契約を締結した場合、AB間で定めた特約に従い、Bの債務不履行を理由とする契約解除に伴う400万円の損害賠償の予定額及び同額の違約金について、それぞれをBに請求することができる。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 なし

【問 33】 次の事項のうち、売買の専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が指定流通機構に登録した宅地又は建物の売買契約が成立した場合に、指定流通機構へ通知すべき事項に該当しないものはいくつあるか。

ア 契約当事者の氏名及び住所

イ 物件の所在

ウ 宅地又は建物の取引価格

エ 売買契約の成立した年月日

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 なし

【問 34】 宅地建物取引業者Aが、建物の売買又は貸借の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、宅地建物取引業法第37条第4項及び第5項に規定する電磁的方法による提供は考慮する必要はない。

1 Aは、37条書面には、当該建物を特定するため必要な表示及び当該売買又は貸借について保証人となった者がいるときはその氏名について、必ず記載しなければならない。

2 Aは、その媒介により建物の売買の契約を締結させた場合において、あらかじめ売主及び買主の双方の承諾を得ていたときは、37条書面に当該建物の所有権移転登記の申請時期を記載する必要はない。

3 Aは、その媒介により建物の売買又は貸借の契約を締結させた場合において、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を記載しなければならない。

4 Aは売主から媒介依頼を受け建物の売買の契約を締結させた場合において、買主が代理人によって売買契約を締結したときは、Aは、売主及び買主並びに買主の代理人に37条書面を交付しなければならない。

〈TAC〉宅建士一直前2・問

【問 35】 宅地建物取引業者A社が、甲県内に本店と支店1か所を設置し甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、特に断りがない限り、A社は宅地建物取引業以外の兼業事業は営んでいないものとする。

- 1 A社が、甲県内で建設業を営んでいるB社（事務所数1）を吸収合併し、B社の事務所を支店として、A社が新たに宅地建物取引業以外に建設業も開始する場合、当該支店では建設業のみを営むときであっても、A社は、吸収合併の日から30日以内に甲県知事に変更の届出を行わなければならない。
- 2 A社が株主総会の決議により解散した場合、A社を代表する役員であった者は、当該解散の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 3 A社の免許の有効期間が満了した場合でも、A社が当該有効期間満了日の40日前に免許の更新の申請をしていれば、その申請についての処分がなされるまでの間、A社は、宅地建物取引業の業務を行うことができる。
- 4 A社の本店では、従業者が32名（営業25名、一般管理部門7名）、支店では、従業者が13名（営業13名）である場合、A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を、少なくとも、本店にあっては6名、支店にあっては3名置かなければならない。

【問 36】 宅地又は建物の売買の媒介における、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面（以下この問において「35条書面」という。）及び同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面（以下この問において「37条書面」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 宅地建物取引業者が、35条書面を交付しなかった場合又は37条書面を交付しなかった場合は、監督処分として1年以内の期間を定めて業務停止を命ぜられることがある。
- 2 35条書面は、買主に対し契約締結前に、37条書面は、売主買主双方に対し契約締結後に、いずれも書面を交付して宅地建物取引士をして説明させなければならない。
- 3 宅地の売買の媒介を行うに際し、金銭の貸借のあっせんについて定めをする場合、当該貸借の成立が確実であると認められるときは、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、35条書面及び37条書面への記載を省略することができる。
- 4 売買の対象が工事完了前の建物で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期も未定である場合、物件の引渡しの時期については、35条書面及び37条書面への記載を省略することができる。

【問 37】 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、Aは、宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。

ア Aは、営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その額を供託したときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

イ Aが新たに甲県内に支店aとbを設置するときは、営業保証金を本店の最寄りの供託所に追加供託しなければならないが、その際、額面金額1,000万円の国債証券で供託することができる。

ウ Aは、金銭及び地方債証券をもって営業保証金を供託している場合に、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、費用を予納し、供託している供託所に対して、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

エ Aは、一団の建物を分譲するため、専任の宅地建物取引士を設置すべき案内所を設けた場合、その業務を開始するまでに、その案内所に係る営業保証金を供託し、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 38】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を宅地建物取引士が行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は、これを説明する必要はない。
- 2 建物の売買の媒介の場合は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときのその内容は説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は、これを説明する必要はない。
- 3 マンションの売買の媒介の場合は、一棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所（法人であるときは、その商号又は名称及び主たる事務所の所在地）を説明しなければならないが、マンションの貸借の媒介の場合は、これを説明する必要はない。
- 4 建物の売買の媒介の場合は、登記された抵当権については説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は、これを説明する必要はない。

〈TAC〉宅建士一直前2・問

【問 39】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 Bが、自ら指定したホテルのロビーで買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて何も告げられず、その6日後、Aの事務所で契約を締結した場合、Bは売買契約を解除することができる。
- 2 Bは、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回をするときは、書面により行う必要があり、その効力は、当該書面がAに到達した時に生ずる。
- 3 Bが、レストランにおいて買受けの申込みをし、その際にAからクーリング・オフについて書面で告げられ、契約を締結した場合、Bは、当該宅地の代金額の半分に相当する額を支払ったときは、クーリング・オフについて書面で告げられた日から8日を経過していなくても、売買契約を解除することができない。
- 4 Bが、Aの事務所において当該宅地の買受けの申込みをし、売買契約を現地のテント張りの案内所で締結したときは、Bはクーリング・オフによる売買契約の解除をすることができるが、当該売買契約をAの事務所において締結したときは、Bは、クーリング・オフによる売買契約の解除をすることができない。

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において宅地建物取引士資格登録を「登録」という。

- 1 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、令和8年6月1日から5か月間の事務禁止処分を受け、同年7月1日に登録の消除の申請をしてその登録が消除された場合、Aは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。
- 2 甲県知事は、Bが甲県知事の行う宅地建物取引士資格試験に不正な手段で合格した場合、その合格の決定を取り消すとともに、その取消しの日から5年間、宅地建物取引士資格試験の受験を禁止することができる。
- 3 甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した未成年者Cは、宅地建物取引業に係る営業に関し法定代理人から営業の許可を受けても、乙県知事の登録を受けることはできない。
- 4 甲県知事の行う宅地建物取引士資格試験に合格し、甲県知事の登録を受けたDが、不正の手段により登録を受けたことにより、甲県知事から登録の消除処分を受けた場合でも、当該処分の翌年に、転居先の乙県で乙県知事の行う宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Dは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。

【問 41】 宅地建物取引業者A（甲県知事免許）に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 宅地建物取引業保証協会の社員であったAが、当該宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aはその旨を甲県知事に届け出なければ、直ちに業務停止処分を受けることがある。
- 2 Aが、自ら所有している建物について、賃貸借契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
- 3 Aが、宅地建物取引業法第3条の2に規定する免許に付された条件に違反した場合、甲県知事は、Aの宅地建物取引業の免許を取り消すことができる。
- 4 Aが、乙県にも宅地建物取引業を営む事務所（支店）を設置した場合、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したときは、国土交通大臣は、Aの免許を取り消さなければならない。

【問 42】 宅地建物取引業保証協会（以下この問において「保証協会」という。）の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aと宅地建物取引業に関して取引をした債権者は宅地建物取引業者ではないものとする。

- 1 Aが390万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった場合、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたことにより、Aに対してその取引により生じた9,000万円の債権を有するBは、6,500万円を限度として、保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
- 2 保証協会は、Aの債権者Cからの請求により弁済業務保証金の還付がなされた場合、Aに対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
- 3 Aと宅地建物取引業に関して取引をしたDが、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに保証協会に対し還付請求をしなければならない。
- 4 Aと宅地建物取引業に関して取引をした者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、債権発生の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。

〈TAC〉宅建士－直前2・問

【問 43】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBと建物の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア AB間の売買契約が割賦販売である場合、売買契約の締結に際し、「AからBに建物の所有権移転登記をする時期は、BがAに建物の代金額の10分の3に相当する額を支払ったときとする」旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。

イ 売買契約の締結に際し、「Aは、Bが契約の履行に着手するまでは、受領した手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができ、Bは、Aが履行に着手しても、手付金を放棄して契約の解除をすることができる」旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。

ウ 売買契約の締結に際し、建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任（以下この問において「担保責任」という。）について、「BはAに責めに帰すべき事由がある場合に限り、担保責任として損害賠償を請求することはできるが、契約を解除することはできない」とする特約を定めた場合、その特約は有効である。

エ AB間の売買契約が割賦販売契約である場合、売買契約の締結に際し、「Aは、Bが賦払金の支払いをしないときは、60日以上相当の期間を定めて書面で履行を催告するが、その期間内にBが履行しなかった場合は、残代金を一括請求することができる」旨の特約を定めた場合、その特約は有効である。

- 1 一つ
- 2 二つ
- 3 三つ
- 4 四つ

【問 44】 宅地建物取引業の免許（以下この問において「免許」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 A社の相談役が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であり、かつ、取締役よりもA社に対する支配力が大きい場合、A社は免許を受けることができない。
- 2 B社に、刑法第233条（業務妨害）の罪により罰金の刑に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、B社は免許を受けることができない。
- 3 C社に、刑法第206条（現場助勢）の罪により科料の刑に処せられた役員がいる場合、その刑の執行が終わってから5年を経過しなければ、C社は免許を受けることができない。
- 4 宅地建物取引業者D社に、刑法第204条（傷害）の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が取締役として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、D社は免許を取り消されることはない。

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

- 1 Aは、住宅販売^{かし}瑕疵担保責任保険契約を締結している場合、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを含む。）があるときは、特定住宅販売^{かし}瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。
- 2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- 3 Aは、住宅販売^{かし}瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者ではない買主に対して供託所の所在地等について記載した書面の交付（買主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令で定める電磁的方法により提供することにより、書面を交付したものとみなす場合を含む。）及びその説明を、新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
- 4 Aは、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅（住宅販売^{かし}瑕疵担保責任保険契約を締結したものを除く。）について、当該買主に対する特定住宅販売^{かし}瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売^{かし}瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない。

〈TAC〉宅建士一直前2・問

【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。
- 2 「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分をいう。
- 3 「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、土地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいうが、工事の対象となる土地は、住宅部分を有する建築物の敷地に限られる。
- 4 「マンション」とは、2以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者をいう。）が存する建築物をいい、住宅部分を有するか否かは問わない。

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 団地内又は物件内のプール、テニスコート、スポーツジム、シアタールーム等の共用施設について表示するときは、それらの施設の内容及び運営主体は明示しなければならないが、それらの施設の利用条件及び整備予定時期は明示しなくてもよい。
- 2 開発区域を工区に分けて工区ごとに開発許可を受け、当該開発許可に係る工区内の宅地又は建物について表示をするときは、開発区域全体の規模及びその開発計画の概要を表示しなければならないが、全体計画の中に開発許可を受けていない部分を含むときは、その旨も明示しなければならない。
- 3 土地の価格については、上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用（これらの費用に消費税及び地方消費税が課されるときは、その額を含む。）も含めて表示しなければならない。
- 4 地下鉄の線路を敷設する場合等において、土地の全部又は一部の地下の範囲を定めた地上権が設定されているときは、その旨を表示しなければならないが、地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨も明示しなければならない。

【問 48】 宅地建物の統計等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 令和6年度法人企業統計調査（令和7年9月公表）によれば、不動産業について、令和6年度の売上高営業利益率及び売上高経常利益率は、いずれも10%を超えている。
- 2 建築着工統計（国土交通省令和8年1月公表）によれば、令和7年の新設住宅着工床面積は56,885千㎡で、4年連続の減少となった。
- 3 令和8年版土地白書（令和8年6月公表）によれば、令和7年の全国の土地取引件数は、約230万件となり、ほぼ横ばいで推移している。
- 4 地価公示（令和8年3月公表）によれば、令和7年1月以降の1年間の地価は、全国平均で見ると住宅地、商業地とも5年連続の上昇となり、商業地は上昇幅が拡大している。

【問 49】 土地に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 樹木が生育する斜面地では、その根が土層と堅く結合している場合には、斜面崩壊の危険性は著しく低いといえる。
- 2 地形図を見たときに、斜面の等高線の間隔が不ぞろいで大きく乱れているような場所は、過去に崩壊が発生した可能性がある。
- 3 地山を切土又は盛土して宅地を造成する場合においては、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとらなければならない。
- 4 著しく傾斜している土地に盛土をして宅地を造成する場合、盛土前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切り等の措置を講じなければならない。

【問 50】 建築物に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 比較的長い部材を長手方向に次ぐ接合部分を仕口といい、柱とはり、柱と土台など2部材にある角度をもたせて継ぐ接合部を継手という。
- 2 コンクリートの引張りに対する強度は、一般に、圧縮に対する強度の10分の1程度であるといわれている。
- 3 木材に一定の力をかけたときの圧縮に対する強度は、繊維に直角方向が最も強く、繊維方向が最も弱い。
- 4 木材の心材は、辺材より腐朽しやすい。

令和8年度
宅地建物取引士講座

直前答練

第2回 解答・解説

TAC

〈解答&弱点チェック〉

問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あなたの 解答	問題 No.	項 目	正 解	重 要 度	あなたの 解答
1	虚偽表示（判決文）	3	★★★		26	広告規制複合	3	★★	
2	留 置 権	2	★★		27	免許の要否	4	★★	
3	債 務 引 受	4	★		28	宅建士複合	4	★★	
4	使用貸借・賃貸借	2	★★★		29	業務上の規制	4	★★★★	
5	抵 当 権	2	★★★★		30	報酬規制	4	★★★★	
6	相 続	1	★★★★		31	重要事項の説明	2	★★	
7	不当利得	3	★		32	8種規制複合	2	★★★★	
8	民法総合	4	★★★★		33	指定流通機構	2	★★	
9	無権代理	3	★★★★		34	37条書面	3	★★	
10	不法行為	2	★★		35	宅建業者複合	3	★★★★	
11	借 地 権	3	★★★★		36	35条書面・37条書面	1	★★★★	
12	借 家 権	3	★★★★		37	営業保証金	3	★★★★	
13	区分所有法	2	★★		38	重要事項の説明	1	★★	
14	不動産登記法	4	★★		39	クーリング・オフ	1	★★★★	
15	都市計画・建築制限等	1	★★		40	宅建士複合	3	★★	
16	開発許可手続き等	2	★★★★		41	監督処分	3	★★	
17	建築基準法（総合）	4	★★		42	保証協会	1	★★★★	
18	建築基準法（総合）	2	★★		43	8種規制複合	3	★★	
19	盛土規制法	1	★★		44	免許基準	1	★★★★	
20	土地区画整理法	4	★★		45	住宅瑕疵担保履行法	4	★★	
21	農 地 法	3	★★★★		46	住宅金融支援機構	4	★★	
22	国土利用計画法	3	★★★★		47	景 表 法	1	★★★★	
23	所得税法	1	★		48	統 計	3	★★★★	
24	固定資産税	4	★★		49	土 地	1	★★	
25	不動産鑑定評価基準	3	★★		50	建 物	2	★★	

※問46～問50は登録講習修了者の免除問題です。

★★★：必ず復習すべき問題

★★：できるだけ復習してほしい問題

★：時間があれば復習してほしい問題

【問 1】 正解 3

- 1 ○ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする（民法94条1項）。そして、この規定による意思表示の無効は、善意の「第三者」に対抗することができない（同2項）。よって、本肢は民法の条文どおりであり、明らかに誤っているとはいえない。
- 2 ○ 肢1で述べたように、虚偽の意思表示の無効は、善意の「第三者」に対抗することができない。そして、本問判決文は、この「第三者」に「転得者」も含まれるとするものである。よって、本肢は、明らかに誤っているとはいえない。
- 3 × 肢1・2で述べたように、本問判決文は、虚偽の意思表示の無効は、善意の「第三者（転得者も含む）」に対抗することができないとするものである。そして判決文は、「第三者」が「悪意」で「転得者」が「善意」の事例において転得者は保護されるとしているものであり、「第三者」が「善意」で「転得者」が「悪意」の事例について、転得者が保護されるか否かについては判断していない。また、本問判決文とは別の判例であるが、「第三者」が「善意」で「転得者」が「悪意」の事例においては、第三者が保護される結果、転得者も保護されるとしたものがある。したがって、本肢は、本問判決文の事例とは異なる点及び当該事例の判例知識とも異なる点で、明らかに誤っている。
- 4 ○ 肢3で述べたように、判決文によると、「第三者」が「悪意」であっても「転得者」が「善意」であれば転得者は保護される。したがって、本肢は判決文どおりであり、明らかに誤っているとはいえない。

【問 2】 正解 2

- 1 ○ 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる（民法295条1項。ただし、弁済期の到来が必要。以下同じ）。したがって、賃借している建物について賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、当該建物を留置することができる（判例）。
- 2 × 占有が不法行為によって始まった場合は、留置権を行使することができない（295条2項）。判例は、この規定を類推して、建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還請求権に基づいて当該建物を留置することができないとしている。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 3 ○ 前述したように、他人の物の占有者が**その物に関して生じた債権**を有するときは、その債権の弁済を受けるまで**その物を留置**することができる(295条1項)。したがって、賃借している建物について賃借人が必要費を支出した場合、賃借人は、その必要費の償還を受けるまで、留置権を行使してその建物の返還を拒否することはできるが(判例)、建物所有者ではない**第三者が所有する、その建物の敷地を留置することはできない**。必要費の償還請求権は、建物に関して生じた債権であり、敷地に関して生じた債権ではないからである。
- 4 ○ 建物の賃借人が、建物の賃借中に支出した費用のため、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合、その建物に引き続き居住したことにより受ける**利益**(賃料相当額)は、**不当利得**として賃貸人に**返還**しなければならない(703条、判例)。

【問 3】 正解 4

- 1 ○ **併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する**(民法470条1項)。そして、**併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によって**することができる(同2項)。**併存的債務引受は、実質的には保証契約であるので、債務者の意思に左右されない**のである。
- 2 ○ **免責的債務引受の引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は、自己の債務を免れる**(472条1項)。そして、**免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によって**することができるが、この場合、**免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる**(同2項)。債務者の知らないうちに免責的債務引受がなされ、自己の債務が免除されていた、ということがないように、通知が必要とされているのである。
- 3 ○ **併存的債務引受の引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって、債権者に対抗することができる**(471条1項)。したがって、本肢のBの債務がCの引受け前に時効によって消滅していた場合、Bだけでなく、Cも時効消滅を援用(145条)することができる。
- 4 × **免責的債務引受がなされた場合、債権者は、債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を、引受人が負担する債務に移すことができる**。ただし、**引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない**(472条の4第1項)。したがって、Dの承諾がなければ消滅するが、Dの「承諾」があれば、「消滅しない」。

【問 4】 正解 2

- 1 × 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(民法608条1項)。これに対し、使用借主は、借用物の**通常必要費を負担**する(595条1項)。したがって、Bは、Aに対して、通常必要費を償還するよう請求することはできない。
- 2 ○ 賃借物の**一部が滅失**その他の事情により**使用・収益をすることができなくなった場合**、それが**賃借人の責めに帰することができない事由**によるものであるときは、賃料は、その使用・収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、**減額される**(611条1項)。**賃借人からの請求がなくても、賃料は当然に減額されることになる。**
- 3 × 当事者が使用貸借の**期間を定めた場合**、使用貸借は、その**期間が満了することによって終了する**(597条1項)。そして、**使用貸借については、借地借家法の適用はない**。したがって、期間満了時におけるAの返還請求に正当事由がないときは、Bは、従前と同一の条件で、さらに1年間甲建物を無償で借り受けることができるとする本肢は誤っている。
- 4 × **使用貸借は、借主の死亡によって終了する**(597条3項)。他方、**賃貸借は、借主の死亡によって終了しない**(622条参照)。したがって、**B(借主)が死亡した場合はA・B間の契約(使用貸借)は「終了する」が、C(借主)が死亡した場合はA・C間の契約(賃貸借)は「終了しない」**。本肢は、**結論が逆**である。

【問 5】 正解 2

- ア × 抵当権者は、債務の担保に供された不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる(優先弁済的効力、民法369条1項)。そこで、第三者が抵当不動産を何らの正当な権原なく占有することにより、**抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態が生じているときは、抵当権者は、当該不法占有者に対し、抵当権に基づき、妨害排除請求をすることができる**(判例)。
- イ ○ 抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって**債務者が受けるべき金銭その他の物に対して、行使することができる**(物上代位、372条、304条1項本文)。つまり、**抵当権者は、抵当権が消滅するまでは、物上代位することができる**。そして、賃料債権も物上代位の**対象となる**(判例)。したがって、**抵当権者は、当該建物の抵当権を実行したときでも、当該抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上代位することが可能である。**

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- ウ × 抵当権によって担保される**被担保債権の範囲**は、元本の他、原則として、**利息等につき最後の2年分に限られるとされている** (375条)。しかし、これは、**後順位抵当権者や他の利害関係者を保護するための規定であるから、それらの者がいない場合、債務者等との関係では2年分に制限されない** (判例)。
- 以上から、誤っているものは、ア、ウの二つであり、正解は肢2となる。

【問 6】 正解 1

- 1 × 被相続人の**配偶者は、常に相続人となる** (民法890条)。また、被相続人の**子も、相続人となるが** (887条1項)、被相続人の**子が、相続人の欠格事由に該当するときは、相続人となることができず、この場合、その者の子(孫)がこれを代襲して相続人となる** (887条2項)。したがって、本肢の場合の法定相続人は、B・D・Fである。そして、この場合の法定相続分は、**配偶者が2分の1、子が2分の1であり** (900条1号)、さらに**子が数人いるときは、各自の相続分は等しいものとされる** (900条4号本文)。また、Fの相続分は、**Cが受けるべきであった相続分と同じであることから** (901条1項本文)、本肢の場合の法定相続分は、Bが2分の1、D・Fが、それぞれ4分の1 (2分の1 × 2分の1 = 4分の1) となる。
- 2 ○ 肢1で述べたように、被相続人の**配偶者は、常に相続人となる** (890条)。また、被相続人に**子及びその代襲者等がいない場合は、被相続人の直系尊属が相続人となる** (889条1項1号)。したがって、本肢の場合の法定相続人は、B・Eとなる。そして、この場合の法定相続分は、**配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1である** (900条2号)。したがって、本肢の場合の法定相続分は、Bが3分の1、Eが3分の2となる。
- 3 ○ 先に述べたように、被相続人の**配偶者は、常に相続人となる** (890条)。また、被相続人に**子及びその代襲者等がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となるが** (889条1項1号)、**直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる** (889条1項2号)。本肢の被相続人Dには、子及びその代襲者等がおらず、直系尊属も先に死亡しているため、**配偶者Gと兄弟姉妹であるCが法定相続人となる**。そして、この場合の法定相続分は、**配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1である** (900条3号)。したがって、本肢の場合の法定相続分は、Cが4分の1、Gが4分の3となる。

- 4 ○ 先に述べたように、被相続人の**配偶者は、常に相続人**となる(890条)。また、被相続人に子及びその代襲者等がおらず、直系尊属もない場合は、**兄弟姉妹が相続人**となる(889条1項2号)。したがって、本肢の場合の法定相続人は、C・G・Hとなる。そして、この場合の法定相続分は、**配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1**であるが(900条3号)、**父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1**となる(900条4号ただし書)。したがって、本肢の法定相続分は、Gが4分の3、Cが6分の1(CとHの相続分である4分の1をC:H=2:1に分けるので、Cの相続分は4分の1×3分の2=6分の1)、Hが12分の1(CとHの相続分である4分の1をC:H=2:1に分けるので、Hの相続分は4分の1×3分の1=12分の1)となる。

【問 7】 正解 3

- 1 ○ **不当利得とは、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産又は労務によって利益を受け、そのことによって他人に損失を発生させた者(「受益者」という)は、これを返還する義務を負う**というものである。Aが支払うべき固定資産税をBが負担していたのだから、Aは不当利得として相当額をBに返還する義務がある(民法703条)。
- 2 ○ **不法の原因のため給付をなした者は、その給付したものの返還を請求することができない**(708条本文)。公序良俗違反の贈与はこの**不法原因給付**に該当し、CはDに**不当利得返還請求**ができない。さらに判例は、**所有権に基づく返還請求も認めず、その効果として、その建物の所有権はDに帰属する**としている。
- 3 × Eは、借主のGから依頼され修理をし、Gが倒産したため修理代の取立てができない場合、**不当利得(肢1参照)の要件に該当すれば、返還を受けた所有者Fに対して、修理代相当額(必ずしも半額を上限とするわけではない)を請求することができる**(判例)。本肢は、「50万円(半額)を上限として…請求…できる」、と結論づけている点で、誤り。
- 4 ○ 本肢は**通謀虚偽表示**であり、通謀虚偽表示は**無効**であるから、当事者は登記の抹消と土地の返還を求めることができる(94条1項)。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

【問 8】 正解 4

- 1 ○ 不動産の二重譲渡において、売主Aが不動産を第三者Cに譲渡して、その**第三者Cへの所有権移転登記がなされた場合**、当初の買主Bに対する売主Aの債務は、特段の事情のないかぎり、**第三者Cに対する所有権移転登記が完了した時に、履行不能**となる（民法415条、判例）。したがって、Bは、履行不能を理由として、AB間の売買契約を解除することができる（542条1項1号）。
- 2 ○ 債権者は、債務の**全部の履行が不能**である場合、直ちに契約の解除をすることができる（542条1項1号）。この**解除**をするためには、**債務者の帰責事由は必要ではない**。したがって、甲建物が地震で全壊した場合でも、Bは、売買契約を解除することができる。
- 3 ○ **債務者の責めに帰すべき事由**によって**履行不能**を生じたときは、債権者の請求権（本肢では、Bの甲建物引渡請求権）は、**解除をまつことなく、損害賠償請求権に変化する**。したがって、債権者Bは、AB間の売買契約を**解除せずに**、Aに対して**損害賠償請求**をすることができる（415条、判例）。
- 4 × 売主が買主に特定した目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後に、その目的物が**当事者双方の責めに帰することができない事由**によって**滅失又は損傷したときは**、買主は、**代金の支払いを拒むことができない**（567条1項）。つまり、引渡し以後は、買主が危険を負担することになる。

【問 9】 正解 3

- 1 × 無権代理人がした契約は、**本人が追認をしない間は**、契約の時ににおいて代理権のないことを相手方が知っていたときを除いて、**相手方が取り消すことができる**（民法115条）。したがって、BがAの無権代理行為を追認した本肢の場合、Cは、善意無過失であっても、当該売買契約を取り消すことができない。
- 2 × 追認は、原則として、**契約の時にさかのぼってその効力を生ずる**（116条本文）。したがって、当該売買契約は追認をした時から将来に向かって効力を生ずるとする本肢は誤っている。
- 3 ○ 無権代理人が本人を他の相続人とともに共同で相続した場合、無権代理行為の**追認は、共同相続人全員が共同して行う必要がある**、他の共同相続人全員の**追認がない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分についても当然に有効となるものではない**（判例）。したがって、Bの死亡により、AがDとともにBを相続した場合、DがAの無権代理行為を追認しない限り、Aの相続分に相当する部分においても、BC間の売買契約が当然に有効になるわけではないとする本肢は正しい。

- 4 × 無権代理人が表示された代理権の範囲外の行為をした場合であっても、相手方がその行為についてその代理権があると信ずべき**正当な理由**があるときは、**表見代理が成立し、本人は、その行為について責任を負う**（109条2項）。したがって、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由がある本肢の場合、Cは、売買契約により甲土地の所有権を取得することができる。

【問 10】 正解 2

- 1 × **土地の工作物の設置又は保存の瑕疵**により他人に損害が生じた場合には、**第1次的には占有者が不法行為責任を負い（工作物責任、民法717条1項本文）、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていたという免責事由を証明したときは、第2次的に所有者が不法行為責任を負う**（717条1項ただし書）。本肢において、占有者Cは、**損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかった**というのであるから、**Cが不法行為責任を負い、所有者Aはその責任を負わない**。
- 2 ○ 肢1で述べたように、**土地の工作物の設置又は保存の瑕疵**により他人に損害が生じた場合には、**第1次的には占有者が不法行為責任を負い、占有者が損害の発生を防止するために必要な注意を尽くしていたという免責事由を証明したときは、第2次的に所有者が不法行為責任を負う**（717条1項）。この**所有者の責任**は、過失がなくても負う**無過失責任**である。本肢においては、占有者Cも所有者Aも**損害の発生を防止するのに必要な注意をしていた**のであるから、占有者Cは免責され、**所有者AがDに対して不法行為責任を負うことになる**。ところで、占有者又は所有者に工作物責任が生じる場合、**損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる**（717条3項）。本肢では、ブロック塀の設置工事の際におけるBの過失により生じた欠陥により、ブロック塀が倒壊してDが負傷したのであるから、賠償金を支払った**所有者Aは、Bに対して求償権を行使することができる**。
- 3 × **注文者は、原則として、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない**。しかし、注文又は指図について注文者に過失があったときは、その注文者は、自己の過失に基づいて**損害賠償責任を負う**（716条）。したがって、注文又は指図について**注文者Aに過失がない以上、Aは、Bがその仕事についてDに加えた損害を賠償する責任を負わない**。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 4 × 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から「5年間」行使しないとき、又は、不法行為の時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する(724条の2、724条)。したがって、Dが、損害及び加害者を知った時から3年間、損害賠償請求権を行使しなかったときは、この請求権は時効により消滅するとの本肢は誤っている。

【問 11】 正解 3

- 1 × 本問においては、甲地上の建物の譲渡に伴って借地権が譲渡されているが、賃借人(本肢A)は、賃貸人(本肢B)の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない(民法612条1項)。したがって、AC間で甲地上の建物を譲渡する旨の合意をしても、甲地の借地権の譲渡について、Bの承諾がなければ、Cは、Bに対して甲地の借地権を主張することができない。
- 2 × 本肢の賃借人Dは、建物の引渡しを受けているから、建物賃貸借の對抗要件を備えている(借地借家法31条)。そして、民法605条、借地借家法10条又は31条その他の法令の規定による賃貸借の對抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する(民法605条の2第1項)。賃貸人たる地位の移転の要件として、賃借人の同意は不要である。したがって、本問において、不動産の譲渡人(本肢A)は、賃借人(本肢D)の同意を得なくとも、(自己所有の借地上の建物と)借地権を譲受人(本問C)に譲渡することができる。
- 3 ○ 借地権者(本肢A)が借地上の建物を第三者(本肢C)に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者(本肢B)に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる(借地借家法19条1項)。したがって、Aは、Bの承諾に代わる許可を与えるよう裁判所に申し立てることができる。
- 4 × 肢1の解説のとおり、賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない(民法612条1項)。このことは、借地権が事業用定期借地権(借地借家法23条)であっても、同様である。

【問 12】 正解 3

- 1 × 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合、公正証書による等書面（又は電磁的記録）によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる（定期建物賃貸借、借地借家法38条1項前段・2項）。したがって、定期建物賃貸借契約を締結するには、書面（又は電磁的記録）によらなければならないが、必ずしも公正証書である必要はない。
- 2 × 定期建物賃貸借における建物の利用目的について、特に制限は設けられていない。したがって、居住用建物を目的として、定期建物賃貸借契約を締結することができる。
- 3 ○ 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付（又は賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供）して説明しなければならない（38条3項・4項）。更新がないことによるトラブルを避けるためである。
- 4 × 定期建物賃貸借においては、期間を定めなければならないが、その期間は、1年未満のものでよい（38条1項後段、29条1項）。したがって、契約期間を「6か月」とすることも、「3か月」とすることも「できる」。なお、定期建物賃貸借ではない建物の賃貸借においては、期間を1年未満と定めても、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされることに注意すること（29条1項）。

【問 13】 正解 2

- 1 ○ 規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がいないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、「規約」又は「集会の決議」で定めるものが保管しなければならない（区分所有法33条1項）。
- 2 × 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、①会議の目的たる事項（議題）及び②議案の要領を示して、各区分所有者（議決権を有しないものを除く）に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で「伸長」することができる（35条1項）。したがって、「短縮することもできる」とする本肢は誤っており、本問の正解肢となる。上記②が加わったこと、議決権を有しない区分所有者への集会招集通知発送が不要となったこと、「伸長」（改正前「伸縮」）となったことは、令和8年度の改正点。
- 3 ○ 集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、「出席した区分所有者（議決権を有しないものを除く）及びその議決権の各過半数」で決する（39条1項）。令和8年度の改正点（改正前「区分所有者及び議決権の各過半数」）。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 4 ○ **占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う**(46条2項)。つまり、建物等の使用方法に関する規約や集会の決議は、専有部分の賃借人などの占有者にも、その効力が及ぶということである。

【問 14】 正解 4

- 1 ○ 登記事項証明書の交付の請求は、**請求情報を電子情報処理組織**を使用して登記所に提供する方法によりすることができる(不動産登記規則194条3項)。つまり、登記事項証明書は、インターネットを利用してオンラインで交付の請求ができるということである。
- 2 ○ 「信託」とは、不動産などの財産を有する委託者が、信託行為(信託契約や遺言等)により、信頼できる受託者にその財産を移転し、受託者は、設定された目的に従い、委託者等のためにその財産(信託財産)の管理や処分等をするという制度のことである(信託法2条、3条)。信託行為により、信託財産は、委託者から受託者に帰属するため、信託に係る権利の保存・設定・移転・変更の登記の申請と、信託の登記(信託財産であることを示す登記)の申請をする必要があるが、**信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない**(不動産登記法98条1項)。これは、これらの登記が同一の信託行為に基づいているからである。
- 3 ○ **要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができない**(80条3項)。所有者など要役地についての権利者が、登記上明らかでないからである。
- 4 × **新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならない**(36条)。例えば、埋立て等により新たに生じた土地を取得したときなどに、土地の表題登記を申請する義務を負う。あくまでも、**表示に関する登記である表題登記の申請義務であり、権利に関する登記である保存登記の申請義務はない**。

【問 15】 正解 1

- 1 ○ **都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない**(都市計画法53条1項2号・3号)。例外として、当該建築行為が「非常災害のため必要な応急措置として行う行為」や「都市計画事業の施行として行う行為」等の場合、**許可は不要**である。

- 2 × **都市計画の提案は、土地所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（借地権）を有する者の3分の2以上の同意**（同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る）**が必要**である（21条の2第4項）。しかし、当該提案は、**土地所有者等以外に、まちづくりNPO（特定非営利活動法人）・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社・都市緑化支援機構等も行うことができる**（同2項・3項）。
- 3 × **工業専用地域は、「工業」の利便を増進するため定める地域**である（9条13項）。「主として工業」の利便を増進するため定める地域は、「工業」地域である（同12項）。
- 4 × **特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域（市街化調整区域を「除く」）内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域**である（9条15項）。

【問 16】 正解 2

- 1 ○ 本肢でいう6,000㎡の「庭球場」は、10,000㎡(1ha)以上ではないので、**第二種特定工作物ではない**。つまり、本肢は、**開発行為に該当せず、開発許可は不要**である（都市計画法4条11項・12項、施行令1条2項1号）。なお、本肢では直接問われている論点ではないが、市街化調整区域の場合、規模（面積）によって開発許可の要否の結論は変わらないことも確認しておこう（都市計画法29条1項1号、施行令19条）。
- 2 × **準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは、その規模にかかわらず、開発許可は不要**である（都市計画法29条1項2号）。
- 3 ○ **工事完了公告後に、例外的に予定建築物以外の建築物等を建築等できるケースは、①知事が一定の場合に許可したとき又は②用途地域等が定められているときである**（42条1項）。①の知事の許可について、建築等の行為を国又は**都道府県等が行うときは、国の機関又は都道府県等と知事との協議が成立すること**で、許可があったものとみなされる（同2項）。したがって、常に建築ができるとはいえない。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 4 ○ 開発行為をしようとする土地等について、開発行為や開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利者がいる場合は、それらの者の「相当数の同意」を得ることが、開発許可基準の1つとされている(33条1項14号)。したがって、開発区域内の土地の全部について所有権等を有していなくても、相当数の同意があれば、申請できる。

【問 17】 正解 4

- 1 ○ 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率の制限が緩和される(「建蔽率緩和規定」建築基準法53条4項)。
- 2 ○ 石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとされている(28条の2第3号、施行令20条の5)。
- 3 ○ 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、原則として、①その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の一定の防火設備を設ける必要があり、②壁・柱・床等の建築物の部分及び当該防火設備を、通常の火災による周囲への延焼を防止するために必要とされる性能に関して一定の技術的基準に適合するもの等としなければならない(建築基準法61条1項)。そして、建築基準法61条1項に規定する基準の適用上1つの建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が2以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の適用上、「それぞれ別の建築物(別棟)とみなされる」(建築基準法61条2項)。
- 4 × (第一種・第二種)低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は(第一種・第二種)中高層住居専用地域内(日影規制対象区域内を除く)においては、北側斜線制限の規定が「適用される」(56条1項3号)。

【問 18】 正解 2

- 1 ○ 「すべての用途地域」内では、建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定めることができる。この場合、「200㎡を超えない範囲」で定めなければならない(建築基準法53条の2第1項・2項)。

- 2 × 住宅における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、原則として7分の1以上としなければならない、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものにあつては、10分の1までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とされる。なお、「地階等に設ける居室」については、この「必要はない」(28条1項、施行令19条3項)。本肢は「地上階や地階にかかわらず」との記述があるので誤り。
- 3 ○ 2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡超（本肢では200㎡ちょうど）のものを新築する場合は、当該建築物の建築主は、検査済証の交付後でなければ、当該新築に係る建築物を使用し、又は使用させてはならないが、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付前でも、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる（建築基準法7条の6第1項）。
- 4 ○ 居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。その天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによるものとする（施行令21条）。

【問 19】 正解 1

- 1 ○ 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が1,500㎡超の土地の排水施設を設置する場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法13条2項、施行令21条2号)。本肢は1,400㎡であるから、資格者の設計による必要はない。
- 2 × 知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者に対して、当該造成宅地又は当該造成宅地において行われている工事の状況について「報告を求めることができる」(宅地造成及び特定盛土等規制法48条、25条)。
- 3 × 宅地を宅地以外（農地等）の土地にするために行われる、盛土等の土地の形質の変更（本肢のように、切土をする部分に生じる崖の高さが5m超の工事）は、宅地造成ではない。しかし、「特定盛土等（宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるもの）」に該当する可能性が高い（2条2号・3号、施行令3条2号）。したがって、「知事の許可を受ける必要はない」とはいえない（宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項本文）。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 4 × 国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、「これらの者と知事との協議が成立する」ことをもって宅地造成等に関する工事の許可（12条1項の許可）があったものとみなされる（15条1項）。

【問 20】 正解 4

- 1 × 個人施行の事業において、保留地を定めようとする場合には、土地区画整理審議会の同意は「不要」である（土地区画整理法96条3項）。そもそも、土地区画整理審議会は公的施行の場合においてのみ設置され、個人・組合・区画整理会社（民間）施行の場合、土地区画整理審議会は設置されない。
- 2 × 宅地の所有者の申出又は同意があった場合、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないのである。この場合、施行者は、換地を定めないのである宅地又はその部分について地上権、永小作権、「賃借権」その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないのであることについてこれらの者の「同意を得る必要がある」（90条）。
- 3 × 知事は、組合の設立認可の申請があった場合、一定の場合を除き、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該事業計画を「2週間」公衆の縦覧に供させなければならない（20条1項）。
- 4 ○ 施行者は、換地処分があった旨の公告があった場合、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない（107条2項）。

【問 21】 正解 3

- 1 × 登記簿上の地目（本肢では雑種地）に関係なく、現に耕作の用に供されている土地は「農地」であり（農地法2条1項）、農地転用を目的とする権利移動であれば、知事（指定市町村の区域内では指定市町村の長）の5条許可が「必要」である（5条1項、4条1項本文）。本肢のように、「一定の期間（本肢では4ヵ月間）資材置場として無償で借り受けをする」場合でも、その規模にかかわらず5条許可は必要となる。また、本肢は「市街化区域内」でないので、「農業委員会へ届出」という特例（5条1項6号）も適用されない。
- 2 × 農地法3条又は5条許可を受けないでした行為は、その効力を生じない（無効）ので、農地の所有権は「移転しない」（3条6項、5条3項）。

- 3 ○ 農地を転用する場合、原則として、4条許可が必要である(4条1項)。「休閒地」は農地となるので、許可を受けないと転用できない。
- 4 × 土地収用法その他の法律によって農地等が収用され、又は使用される場合には、3条許可は「不要」である(3条1項11号)。

【問 22】 正解 3

- 1 × 本肢のように「計画的な一体性」のある土地を二期に分割して購入する場合、その合計面積(市街化区域では2,000㎡以上)で考えて、買主側(B)のみで「一団の土地」の要件を満たすか否かを判断する。したがって、本肢の場合、合計面積が3,000㎡なので、Bは、一期・二期「それぞれ」の売買契約締結の日から2週間以内に事後届出が必要である(国土利用計画法23条1項・2項)。
- 2 × 「相続」は土地売買等の契約ではない(14条1項参照)。したがって、個人所有の市街化区域以外の都市計画区域内の土地を、「相続」により取得しても、事後届出は「不要」である。
- 3 ○ 事後届出では、準都市計画区域(都市計画区域外)の届出対象面積は「10,000㎡以上」である。事後届出制での届出対象面積の判断は、権利取得者が取得した面積で判断する(23条2項1号ハ)。本肢では、18,000㎡の土地について、F・Gが届出対象面積未満の9,000㎡ずつを購入しているので、いずれも事後届出は不要である。
- 4 × 規制区域(許可制)内の土地の権利者は、許可の申請をして不許可処分を受けた場合は、知事に対し、当該土地に関する権利の買取請求ができる(19条1項)。しかし、届出制(本肢では事後届出制)には、土地に関する権利の「買取請求制度はない」。なお、事後届出制においては、勧告に基づき土地の利用目的が変更された場合、知事は、必要があれば、当該土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の措置を講ずるよう努めなければならない(27条)。

【問 23】 正解 1

- 1 ○ 「譲渡所得」とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で「政令で定めるもの」を含む)による所得をいう(所得税法33条1項)。そして、この「政令で定めるもの」とは、建物所有目的の土地の賃借権(借地権)の「設定の対価として支払を受ける権利金の金額が、その土地の価額の10分の5に相当する金額を超える」ものである(施行令79条1項1号)。したがって、本肢は「譲渡所得」として課税される。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 2 × まず、肢1の解説のとおり、「譲渡所得」とは資産の譲渡による所得をいうが、たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、「譲渡所得」に含まれない(所得税法33条1項・2項1号)。次に「不動産所得」とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(「不動産等」)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいい(26条1項)、さらに「事業所得」とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で「政令で定めるもの」から生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(27条1項)。そして、この「政令で定めるもの」には不動産業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く)が含まれる(施行令63条9号)。したがって、不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得は、「不動産所得」として課税されるのではなく、「事業所得」として課税される。
- 3 × 肢1の解説のとおり、「譲渡所得」とは資産の「譲渡」による所得をいうから、本肢の「不動産の貸付業」による所得は、少なくとも「譲渡所得」には該当しない。また肢2の解説のとおり、「事業所得」にも該当しないから「不動産所得」として課税される。
- 4 × 肢1の解説のとおり、「譲渡所得」とは資産の譲渡による所得をいうが、「山林の伐採又は譲渡による所得」は、「譲渡所得」に含まれない(所得税法33条1項・2項2号)。本肢は、「山林所得」として課税される(32条1項)。

【問 24】 正解 4

- 1 × 特例は、一定の要件を満たした新築住宅について、5年度間(中高層耐火建築物等)又は3年度間(左記以外)、適用される(地方税法附則15条の6、施行令附則12条。以下同じ)。なお、本問においては考慮する必要はないが、認定長期優良住宅の場合には、それぞれ7年度間又は5年度間、適用される。
- 2 × 区分所有に係る住宅以外の住宅において、特例の床面積要件は原則40㎡以上「240㎡」以下である。なお、新築住宅を取得した場合の不動産取得税の課税標準の特例(1,200万円控除)の床面積要件も「40㎡以上240㎡以下」(地方税法73条の14第1項、施行令37条の16)であるから併せて覚えておくこと。床面積要件の変更は令和8年度の改正点。

- 3 × 特例を受けるためには、**家屋の総床面積の「2分の1」**以上が**居住用**でなければならない。
- 4 ○ 特例により、適用対象となる新築住宅の「**120㎡まで**」の部分の固定資産税が**2分の1減額**される。

【問 25】 正解 3

- 1 × 原価法における**再調達原価を求める方法**には、**直接法及び間接法**があるが、収集した建設事例等の資料としての信頼度に応じて**いずれかを適用**するものとし、また、**必要に応じて併用**するものとする（不動産鑑定評価基準総論7-1-2-2）。必ず併用しなければならないわけではない。
- 2 × **支払賃料**とは、各支払時期に支払われる賃料をいう。本肢の「賃料の種の如何を問わず賃貸人等に支払われる賃料の算定の期間に対応する適正なすべての経済的対価をいい、純賃料及び不動産の賃貸借等を継続するために通常必要とされる諸経費等から成り立つもの」とは**実質賃料**のことである（7-2-1-1）。
- 3 ○ **正常価格**とは、市場性を有する不動産について、**現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場**で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう（5-3-1-1）。
- 4 × 取引事例等に係る**取引等の時点が価格時点**（不動産の価格の判定の基準日）と異なることにより、その間に**価格水準に変動があると認められる場合には**、当該取引事例等の価格等を**価格時点の価格等に「修正しなければならない」**。これを「**時点修正**」という（7-1-1-4）。したがって、「その間に価格水準に変動があると認められる事例」を「用いてはならない」との記述は誤り。

【問 26】 正解 3

- 1 ○ 宅地建物の取引に関する広告の配布活動も業務の一環であり、甲県知事からその**業務の全部の停止を命ぜられた場合には**、それが業務停止処分前に印刷した広告でも、その**業務停止処分の期間中は配布することはできない**（宅建業法65条2項）。
- 2 ○ 宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する**工事の完了前**においては、当該**工事に必要とされる許可・確認等の処分を受けた後でなければ**、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する**広告をしてはならない**（33条）。したがって、建築確認を受ける前は、建築確認申請済みである旨を広告中に表示したとしても、広告をすることはできない。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 3 × 宅建業者は、宅建業の「取引」に関する**広告をするときは、取引態様の別**（自己が契約の当事者となって当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別）を当該広告中に**明示しなければならない**（34条1項）。この場合、「依頼者が他の宅建業者に重ねて売買の媒介を依頼することの可否」（一般媒介か専任媒介か）等、**媒介の種類**の別（一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の別）までの**明示は要求されていないので、単に「媒介」と明示するだけでよい**。
- 4 ○ 建築確認（建築基準法6条1項前段）を受けた後、工事中に軽微ではない変更（建物の床面積を増加する等）をする場合、変更部分の工事に着手する前に変更の確認申請を行い、新たな確認済証の交付を受ける必要がある。これを「変更の確認」という（6条1項後段）。この場合、変更部分は確認申請を行っているだけで、変更の確認を受けていないものの、当初の建築確認は受けていることから、未完成物件であっても広告をすることは認めるが（宅建業法33条）、**変更部分については、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告に併せて表示することで、変更の確認の内容の広告をすることを認める**（国交省「考え方」）。なお、同様の問題は、令和4年の宅建試験に出題された。

【問 27】 正解 4

- ア × Aが**多数の友人又は知人**を相手に**宅地を反復継続して売却**する行為は、**宅建業に該当し**、Aは免許を必要とする（宅建業法3条1項、2条2号）。仮にAが宅地を自ら売主として「一括して」宅建業者Bに売却するのであれば、反復継続ではないので「業」には該当しない。しかし、本肢のように、Aが宅建業者Bに売却の「代理を一括して依頼」し、BがAを代理して不特定かつ多数に対して反復継続して売却すると、本人Aが宅地を自ら売主として業として売却することになるので（代理人の行為の結果はすべて本人に及ぶ）、Aは免許を必要とするのである。
- イ × **国や地方公共団体等には、宅建業法の適用はなく**、国や地方公共団体等が宅建業を行う場合は、免許は不要である（78条1項）。しかし、これら**宅建業法の適用のないもの**を相手に宅建業に該当する行為を行う者には、**宅建業法が適用される**。また、**売却の相手方が国や地方公共団体等の宅建業法の適用がないもの**に限られていても、**売却の相手方が特定しているとはいえず**（不特定多数を相手にしていることから）、Cの行う行為は宅建業に該当し、Cは免許を必要とする（3条1項、2条2号）。

- ウ × **組合方式による住宅の建築**という名目で、組合参加者を募って、組合員に限定して宅地の購入の媒介を行った場合でも、組合員は不特定多数の者なので、Dが、組合員に対し**宅地の購入の媒介を反復継続して行うことは、宅建業に該当し、Dは免許を必要とする**（3条1項、2条2号、国交省「考え方」）。
- エ × **破産管財人**は、破産財団の管理処分権を有し、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続して行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、「業」として行うものに**該当せず**、破産管財人Eは免許を必要としない（国交省「考え方」）。しかし、破産管財人Eから宅地の売却の媒介依頼を受けたFは、「宅地」の「媒介しての売買」という取引を「業」として行うのであるから、Fは**免許を必要とする**（3条1項、2条2号）。
- 以上から、誤っているのは「ア、イ、ウ、エ」の四つすべてであり、正解は肢4である。

【問 28】 正解 4

- 1 × **宅建士証の有効期間の更新**を受けようとする場合には、国土交通省令に定めるところに従い、登録している「都道府県知事」が指定する講習で、**交付の申請前6か月以内**に行われるものを受講しなければならない（宅建業法22条の3第2項、22条の2第2項）。「国土交通大臣」が指定する講習ではない。
- 2 × 宅建士の資格登録を受けている者が破産手続開始の決定を受けた場合は、本人がその日から**30日以内**に、登録を受けている知事に届け出なければならない（21条2号、18条1項2号）。よって、「2週間以内」とする本肢は誤りである。
- 3 × 宅建士は、その勤務する宅建業者を変更したときは、勤務する宅建業者の商号又は名称及び免許証番号に変更が生じるので、遅滞なく、**変更の登録申請をしなければならない**（20条、18条2項、規則14条の2の2第1項5号）。もっとも、宅建士が勤務する宅建業者の商号又は名称及び免許証番号は宅建士証の記載事項ではないので（14条の11第1項参照）、宅建士が氏名又は住所を変更したときとは異なり、宅建士がその勤務する宅建業者を変更した場合、**宅建士証の書換え交付の申請は不要**である（14条の13第1項参照）。
- 4 ○ 宅建士は、登録が消除されたとき、又は宅建士証が効力を失ったときは、速やかに、宅建士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない（宅建業法22条の2第6項）。したがって、**宅建士証の有効期間が満了したことで宅建士証が効力を失った場合でも、宅建士証を返納する必要がある**。なお、宅建業者の免許証が、その有効期間が満了したことで効力を失った場合には、「免許証」の返納義務は免除されること（規則4条の4第1項参照）と混同しないこと。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

【問 29】 正解 4

- 1 × 業務に関する帳簿及び従業者名簿をその事務所ごとに備え付けるとの記述は正しいが、それぞれの保存期間は、帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後原則として5年間（例外として、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係るものは、10年間）、従業者名簿は最終の記載をした日から10年間とされている（宅建業法49条、48条3項、規則18条3項、17条の2第4項）。
- 2 × 広告に取引態様の別を明示した場合でも、注文を受けた際には、改めて取引態様の別を明示する必要がある（宅建業法34条2項）。ただし、「書面」による明示は不要なので、その点が誤りである。
- 3 × 案内所の標識掲示義務は、案内所を設置したBにあり、案内所を設置していないAにはない（50条1項、規則19条1項4号）。ただし、Bの掲示する標識中には、売主であるAの商号又は名称及び免許証番号が記載されることに注意すること（19条2項6号・別記様式第11号の3）。
- 4 ○ 宅建業者が業務に関する展示会その他これに類する催しを実施する場所には、その場所において契約の締結又は申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識を設置しなければならない（宅建業法50条1項、規則19条1項5号）。

【問 30】 正解 4

- ア × 宅建業者は、その業務に関して、相手方等に不当に高額な報酬を要求する行為をしてはならない（宅建業法47条2号）。たとえ、その要求を取り下げて、結果として国土交通大臣の定める額の報酬しか受領しなかったとしても、要求しただけで宅建業法の規定に違反する。
- イ × 宅建業者は、国土交通大臣の定める報酬の限度額を超えて、報酬を受領してはならない（46条1項・2項）。これは、相手方が厚意で支払う謝金であっても同様である。
- ウ ○ 宅建業者が低廉な空家等（代金額が800万円以下の宅地・建物）の売買の媒介・代理をする場合、宅建業者は、当該媒介・代理に要する費用を勘案し、通常の報酬計算で算出した金額を超えて報酬を受領できる。ただし、媒介契約の締結に際し、あらかじめ特例で受領する報酬額について依頼者に説明し、合意する必要がある。売買の媒介では、依頼者の一方から30万円（税込み33万円）を超えてはならない。なお、特例は、売主から受領する報酬のみならず、買主から受領する報酬にも適用される（46条1項・2項、報酬告示7）。

- エ ○ 「依頼者の依頼により行う広告料金」及び「依頼者の特別の依頼により行う現地調査等に要する実費の費用に相当する額の金銭でその負担について事前に依頼者の承諾があるもの」を依頼者から提供された場合、これを受領しても報酬額の制限には違反しない（報酬告示11①、国交省「考え方」）。
- 以上から、正しいものの組合せは「ウ、エ」であり、正解は肢4である。

【問 31】 正解 2

以下、違反しないものを○、違反するものを×とする。

- ア × 賃貸借の対象となる建物の用途が居住用であろうと倉庫であろうと、**建物の賃貸借の契約をする場合にあっては、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」について、重要事項として説明をする義務がある**（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第7号）。
- イ ○ 宅建業者は、**マンション（建物）の賃貸借の媒介を行う場合には、売買等の場合とは異なり、建築基準法の容積率や建蔽率に関する制限の内容について、重要事項として説明をする義務はない**（宅建業法35条1項2号、令3条3項参照）。
- ウ × 宅建業者は、宅地又は建物の**割賦販売を行う場合には、相手方に対して、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、現金販売価格、割賦販売価格、宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金の額並びにその支払いの時期及び方法について、重要事項として説明をする義務がある**（宅建業法35条2項）。
- 以上から、宅建業法の規定に違反するものは「ア、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 32】 正解 2

- ア ○ **8種規制の適用場面**（宅建業者が売主となり宅建業者でない者を買主とする売買契約）では、買主への**所有権移転の登記がされた以後に受け取る手付金等について、手付金等の保全措置を講じる必要はない**（宅建業法41条の2第1項）。
- イ × **8種規制の適用場面**では、売買契約の締結に際しあらかじめ買主から承諾を得ていた場合でも、**代金額の20%（本肢では1,000万円）を超える額の手付金を受領することはできない**（39条1項）。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- ウ ○ 8種規制の適用場面では、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金額の20%（本肢では800万円）を超える定めをすることはできない（38条1項）。本肢においては、合算額がちょうど代金額の20%であり、それぞれを請求できる。
- 以上から、正しいものは、「ア、ウ」の二つであり、正解は肢2である。

【問 33】 正解 2

宅建業者は、売買又は交換の専任媒介契約（専属専任媒介契約を含む）を締結したことにより指定流通機構に登録した宅地建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、その旨を指定流通機構に通知しなければならない（宅建業法34条の2第7項）。通知事項は、次のとおりである（規則15条の13）。

- ① 登録番号
- ② 宅地又は建物の取引価格
- ③ 売買又は交換の契約の成立した年月日

よって、売買の専任媒介契約を締結した宅建業者が指定流通機構に登録した宅地建物の売買契約が成立した場合に、通知事項に該当しないものは、「ア 契約当事者の氏名及び住所」と「イ 物件の所在」の二つであり、正解は肢2である。

【問 34】 正解 3

- 1 × 契約における基本情報である物件（本肢では「建物」）を特定するため必要な表示、契約当事者の氏名・住所は、37条書面に必ず記載しなければならない（宅建業法37条1項1号・2号・2項1号）。この点、保証人は、建物の売買契約の当事者ではなく、保証人となった者がいる場合のその氏名は、37条書面の記載事項ではない。
- 2 × 売買における建物の所有権移転登記の申請時期は、定めの有無にかかわらず、37条書面に必ず記載しなければならない事項であり、記載しない旨の承諾を得ていたとしても、37条書面に必ず記載しなければならない（37条1項5号）。
- 3 ○ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときのその内容は、当該契約が売買、貸借のいずれに係るものであるかを問わず、37条書面にその内容を必ず記載しなければならない（37条1項8号・2項1号）。

- 4 × 宅建業者は、**売買契約**を媒介により**成立させた**ときは、当該売買契約の**各当事者**（売主及び買主の双方）に、**遅滞なく37条書面を交付**しなければならない（37条1項）。買主が代理人により売買契約を締結した場合にあっても、37条書面は買主に対して交付する義務があり、買主の代理人に対しては、37条書面を交付する義務はない。

【問 35】 正解 3

- 1 × **支店**（従たる事務所）は**宅建業を営むところのみ事務所**に該当する（宅建業法3条1項、令1条の2第1号、国交省「考え方」）。B社の事務所であったA社の甲県内の支店では、宅建業は営まない（**建設業のみを営む支店**）、この支店は宅建業法上の「事務所」ではない。したがって、かかる支店を増設しても、「事務所の名称及び所在地」の変更には該当せず、**変更の届出を行う必要はない**（宅建業法9条1項、4条1項4号）。また、「宅建業以外の事業を営んでいるときのその事業（兼業事業）の種類」については、**兼業事業に変更が生じて、変更の届出を行う必要はない**（宅建業法9条1項、4条1項6号）。
- 2 × 法人が、**合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散**した場合、「**清算人**」は、解散の日から**30日以内に免許権者へ届け出**なければならない（11条1項4号）。清算人は、退任する取締役が就任することもあるが、裁判所が選任することもあり、必ずしも代表する役員が清算人となるとは限らないので、届出義務者を「代表する役員であった者」とする本肢は誤り。
- 3 ○ 免許の**有効期間満了日の90日前から30日前までの期間内に免許の更新の申請**があった場合で、免許の有効期間の満了日までにその更新の申請についての処分がなされないときは、**従前の免許は、処分がなされるまでの間は効力を有する**（3条3項・4項、規則3条）。したがって、A社は、40日前に更新申請をしているので、更新するか否かの処分がなされるまでは、従前の免許の有効期間満了日が到来しても、宅建業の業務を行うことができる。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 4 × 宅建業者は、専任の宅建士については、事務所では業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置しなければならない（宅建業法31条の3第1項、規則15条の5の3）。この業務に従事する者に含まれるか否かは、宅建業を専業として行っている宅建業者については、以下のように解されている（国交省「考え方」）。

① 業務に従事する者に含まれるもの

- ・ 宅建業者の代表者
- ・ 常勤の役員
- ・ 営業に従事する者
- ・ 宅建業に関する一般管理部門（総務、人事、経理等）に属する者
- ・ 補助的な事務に従事する者（受付等）

② 業務に従事する者に含まれないもの

- ・ 非常勤の役員
- ・ 監査役
- ・ 宅建業の取引に直接的な関係の乏しい業務に臨時的に従事する者

本肢のように、宅建業を専業として行っている宅建業者にあつては、全体を統括する一般管理部門の職員も「業務に従事する者」に該当するので、業務に従事する者が32名の本店には7名、業務に従事する者が13名の支店には3名以上の専任の宅建士を設置しなければならない。本肢は、「本店にあつては6名」としている点が誤りである。

【問 36】 正解 1

- 1 ○ 宅建業者が宅建業法に違反して35条書面を交付しなかった場合又は37条書面を交付しなかった場合は、監督処分として1年以内の業務停止処分の対象となる（宅建業法65条2項2号・4項2号、35条1項、37条1項）。
- 2 × 宅地建物の売買の媒介を行う宅建業者は、宅建業者でない買主に対して、35条書面を交付して、売買契約の締結前に宅建士をして説明させなければならない（35条1項）。しかし、37条書面については、売主及び買主に、契約締結後遅滞なく交付するだけでよく、説明することは義務付けられていない（37条1項参照）。

- 3 × 宅地建物の代金等について、宅建業者が買主に対し、金融機関等への融資のあっせんを行うことがある。しかし、宅建業者が融資のあっせんをしても、金融機関が必ずしも融資をすることは限らないので、融資を受けられなかった場合、買主が資金の手当てができず、代金の支払いができなくなり、債務不履行責任を追及されるおそれもある。そこで、かかる事態に陥ることに対する危惧を防止するため、宅建業者が、買主等に代金等に関する**融資のあっせんを行う場合は、あっせんの内容や融資の条件とともに、その融資が受けられない場合の措置**（例えば、あっせんにかかる融資が不成立の場合は、買主に無条件で売買契約の解除を認め、損害賠償請求もしない旨の特約等）について、あらかじめ**重要事項として35条書面に記載**し説明しなければならないとした（35条1項12号）。そして、重要事項の説明は、法で規定された項目は確実に説明しなければならず、**個別の事情により宅建業法で規定された事項の説明を省略することはできない**ので、融資の成立が確実であると認めるときであっても、あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置は、35条書面に記載しなければならない。さらに、**37条書面**については、金銭の貸借のあっせんに関する**定めがあるときには、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置を必ず記載しなければならない**（37条1項9号）。したがって、本肢においては、35条書面及び37条書面いずれにも記載をしなければならない。
- 4 × 物件の引渡し**の時期**については、その定めの有無にかかわらず、**37条書面には必ず記載しなければならない**（37条1項4号）。したがって、本肢は誤り。なお、物件の引渡し**の時期は、35条書面の記載事項ではない**（35条1項各号参照）。

【問 37】 正解 3

- ア × 権利の実行により営業保証金が政令で定める額に不足することになった場合、免許権者（甲県知事）から通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない（宅建業法28条1項、営業保証金規則5条）、その**不足額を供託したときは、「2週間以内」にその旨を届け出なければならない**（宅建業法28条2項）。よって、「遅滞なく」その旨を届け出なければならないとする本肢は誤り。
- イ ○ 国債証券は**額面金額100%で評価**されるので、新たに支店を2か所設置する場合は、支店1か所あたり500万円で合計1,000万円の営業保証金として、額面金額1,000万円の国債証券をもって、主たる事務所（本店）の最寄りの供託所に供託できる（宅建業法26条2項、25条3項、規則15条1項1号）。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- ウ × 宅建業者は、その主たる事務所（本店）を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、保管替えを請求しなければならないのは、**金銭のみで営業保証金を供託しているとき**である。営業保証金を**有価証券を伴って**供託している場合は、遅滞なく、**営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その後に移転前に供託している供託所から取り戻す方法**による（宅建業法29条1項）。
- エ × **案内所**は事務所に該当しないから（令1条の2）、たとえ専任の宅建士の設置義務のある案内所を設けた場合でも、当該案内所について営業保証金の**供託義務はない**（宅建業法25条2項）。
- 以上から、誤っているものは、「ア、ウ、エ」の三つであり、正解は肢3である。

【問 38】 正解 1

- 1 ○ **売買・交換契約の対象となる建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅**であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない（宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第6号）。しかし、**貸借（の媒介・代理）においては、義務付けられていない**（規則16条の4の3）。
- 2 × 天災その他不可抗力による損害の負担（**危険負担**）について、特約をする場合のその内容は、売買であるか貸借であるかを問わず、**重要事項の説明対象ではない**（宅建業法35条1項参照）。37条書面の任意的記載事項であること（特約をした場合には、37条書面に必ず記載しなければならないこと）と、混同しないこと（37条1項10号・2項1号）。
- 3 × 一棟の建物及び敷地の**管理が委託されているときの、その委託先の氏名や住所等は、マンションの売買の媒介でも、貸借の媒介でも、重要事項として説明しなければならない**（35条1項6号、規則16条の2第8号）。
- 4 × **登記された抵当権**については、当該物件の契約内容が**売買又は交換であるか、貸借であるかを問わず、重要事項として説明しなければならない**（宅建業法35条1項1号）。

【問 39】 正解 1

- 1 ○ **8種規制の適用場面**（宅建業者が売主となり宅建業者ではない買主と宅地建物の売買契約を締結する場面）では、買受けの申込みをした場所と契約の締結をした場所が異なるときは、**買受けの申込みをした場所を基準にクーリング・オフ制度の適用の有無を判断する**（宅建業法37条の2第1項）。本肢において、Bが**買受けの申込みをしたホテルのロビー**は、Bが自ら指定した場合であろうと**クーリング・オフによる解除をすることができる場所**であり、Bは、契約を解除することができる（37条の2第1項、規則16条の5）。なお、宅建業者Aが、買主Bに対してクーリング・オフできる旨及びその方法について書面で告げた場合、Bは、告げられた日から起算して8日間経過するとクーリング・オフできなくなるが、Aは、**クーリング・オフについて告げる義務はないこと**にも注意すること。
- 2 × 8種規制の適用場面では、クーリング・オフによる**買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除は、書面で行わなければならない、書面を発した時にその効力が生ずる**（宅建業法37条の2第1項・2項）。
- 3 × 8種規制の適用場面では、**買受けの申込みをしたレストランはクーリング・オフが認められる場所**である（37条の2第1項、規則16条の5参照）。かかる場所において、買受けの申込みをして契約を締結しても、**物件の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったときは、契約を解除できなくなるが**（宅建業法37条の2第1項2号）、本肢の買主Bは、当該宅地の代金額の半分に相当する額を支払っただけであるから、クーリング・オフできる旨及びその方法について書面で告げられた日から8日を経過するまでは、当該契約を解除できる（37条の2第1項1号）。
- 4 × 肢1の解説に記述したように、8種規制の適用場面において、買受けの申込みをした場所と契約の締結をした場所が異なる場合は、**買受けの申込みをした場所を基準にクーリング・オフ制度の適用の有無を判断する**。したがって、Bが宅建業者の**事務所で買受けの申込みをした場合は、その後、いかなる場所**で売買契約が締結されても、Bは**クーリング・オフによる契約の解除はできない**（37条の2第1項）。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

【問 40】 正解 3

- 1 × 宅建士が事務禁止処分を受け、その事務禁止期間中に、自ら登録消除の申請をして登録が消除された場合、その受けた事務禁止期間中は再登録をすることができない（宅建業法18条1項11号）。Aは、令和8年6月1日から5か月間の事務禁止処分を受けたのであるから、再登録ができないのは同年10月末までであり、同年11月1日から再登録を受けることができる。よって、「同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない」とする本肢は誤りである。
- 2 × 都道府県知事は、不正手段により試験を受けようとした者に対しては、その試験の受験を禁止し、不正手段により試験を受けた者に対しては、（仮に試験に合格していても）合格の決定を取り消すことができるとともに、さらにかかる処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて（最長で3年間）試験を受けることができないものとしてすることができる（17条1項・3項）。よって、「取消しの日から5年間」試験の受験を禁止することができるとする本肢は、誤りである。
- 3 ○ 未成年者（18歳未満）でも、法定代理人から宅建業に関し営業の許可を受けた者は、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者（民法6条1項）として、宅建士の資格登録を受けることができる（宅建業法18条1項1号）。もっとも、その登録先は、登録を受けようとする者が合格した試験を行った都道府県知事の登録となる（18条1項本文）。したがって、Cは、合格した試験を行った「甲県知事の登録」を受けることができるのであり、いきなり「乙県知事の登録」を受けることはできないので、本肢は正しい。
- 4 × 不正手段により登録を受けた場合は、登録消除処分を受け、その消除の日から5年経過しないと、登録を受けることはできない（18条1項9号、68条の2第1項2号）。本肢のように、甲県知事の行う宅建試験に合格し、甲県知事登録を受けたDが、不正手段による登録を受けたことを理由に甲県知事から登録消除処分を受けた場合、Dが、乙県知事の行った宅建試験に合格しても、Dは、当該消除の日から5年を経過しない限り、甲県知事の再登録はもちろん、乙県知事の登録も受けることはできない。

【問 41】 正解 3

- 1 × 宅建業者が、保証協会の社員の地位を失った場合、当該宅建業者は、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない（宅建業法64条の15前段）。そして、保証協会の社員の地位を失った宅建業者が営業保証金を供託したときは、供託した旨の届出をしなければならないが（64条の15後段、25条4項）、**営業保証金を供託した旨の届出をしなかった場合、指示処分を受けることはあっても、直ちに業務停止処分を受けることはない**（65条2項・4項参照）。すなわち、「営業保証金を供託しない場合」は、指示処分や業務停止処分を受けることがあるが、「営業保証金の供託の届出をしない場合」は指示処分を受けることはあっても、営業保証金の供託の届出をしないことのみを理由に直ちに業務停止処分を受けることはないのである（64条の15、65条1項、65条2項2号参照）。
- 2 × Aが建物を賃貸することは、**賃貸借契約の当事者（賃貸人）になる行為であり、「自ら貸借」に該当する**。この「自ら貸借」は、**宅建業の「取引」ではない**ので（2条2号）、**宅建業法は適用されない**（3条1項、1条）。よって、Aにはそもそも重要事項の説明義務はなく、説明をしなくても宅建業法の規定に違反することはないので、業務停止処分を受けることもない。
- 3 ○ 免許権者は、その免許を受けた宅建業者が、免許に付された条件に違反したときは、その**免許を取り消すことができる**（66条2項、3条の2第1項）。この場合の免許取消処分は**任意**であり、必ず免許を取り消さなければならないとはされていないので注意すること。
- 4 × Aが、乙県内にも宅建業を営む事務所（支店）を設置した場合、甲県知事免許から国土交通大臣免許に免許換えをしなければならない（7条1項3号、3条1項）。そして、**免許換えをしなければならない事由に該当したにもかかわらず、免許換えをしていないことが判明した場合、免許をした甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない**（66条1項5号）。**免許取消処分は、免許をした者のみ**（ただし、国土交通大臣免許を受けた宅建業者については、国土交通大臣及び地方整備局長等）が行うことができるので、免許を取り消すのは、Aに免許をした「甲県知事」であって「国土交通大臣」ではない。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

【問 42】 正解 1

- 1 ○ 保証協会の社員である宅建業者Aと「取引」をして、その「取引」により生じた9,000万円の債権を有するBは、Aが**社員でない場合に供託しなければならない営業保証金の額に相当する額の範囲内**で弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する（宅建業法64条の8第1項）。本肢において、Aは390万円の弁済業務保証金分担金を納付しているのであるから、Aの事務所の数は、本店（60万円）と支店11（30万円×11＝330万円）となる（64条の9第1項、令7条）。これを供託すべき営業保証金に換算すると、本店（1,000万円）と支店11（500万円×11＝5,500万円）となり、Bは「6,500万円を限度」（1,000万円＋5,500万円）として、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。なお、問題文に明示されていなくても、本店は一つだけである（会社法4条、911条3項3号参照）。
- 2 × Cに対して弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を**保証協会に納付すべきことを通知**しなければならない（64条の10第1項）。還付充当金を一定の「供託所に供託」すべきことを通知するのではない。
- 3 × 弁済業務保証金について還付請求権を行使するとき、Dは、**保証協会の認証**を受けて、「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」に対し**還付請求**をしなければならない（64条の8第1項・2項、64条の7第2項、宅建業保証協会弁済業務保証金規則2条1項）。「保証協会」に対し還付請求するのではない。
- 4 × 保証協会は、認証に係る事務を処理する場合には、**認証申出書の受理の順序**に従ってしなければならない（規則26条の7第1項）。「債権発生」の順序ではない。

【問 43】 正解 3

- ア ○ **8種規制の適用場面**（宅建業者が売主となり、宅建業者ではない買主と宅地建物の売買契約を締結する場面）においては、宅建業者が宅地建物の**割賦販売**を行った場合、**原則として、宅地建物を引き渡すまでに、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行**しなければならない。もっとも、**例外として**、①宅建業者が**受領した額が、代金額の10分の3（30％）以下**である場合や、②受領した額が10分の3（30％）を超えていても、買主が残代金について一定の担保措置を講じる見込みがない場合は、登記その他引渡し以外の売主の義務を履行しないこと（**所有権留保**）が**認められる**（宅建業法43条1項）。本肢の「AからBに建物の所有権移転登記をする時期は、BがAに建物の代金額の10分の3に相当する額を支払ったときとする」特約は、上記の宅建業法の規定に反するものではなく、特約は有効である。

- イ ○ **8種規制の適用場面**では、宅建業者が売買契約の締結に際して宅建業者でない買主から手付を受領したときは、その手付は**解約手付とみなされ、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、売主である宅建業者はその「倍額」を現実に提供して、売買契約を解除することができる**(39条2項)。そして、この**規定に反する特約で、買主に不利なものは無効**となる(39条3項)。本肢において、①Aは、Bが履行に着手するまでは、受領した手付金の倍額を現実に提供して契約を解除することができる旨の定めは、**宅建業法の規定と同じ特約であり、宅建業法の規定よりも買主に不利な特約ではないので、有効**であり、②買主Bは、売主である宅建業者Aが履行に着手しても、手付金を放棄して契約の解除ができる旨の定めは、上記の宅建業法の規定よりも買主に**有利な特約**であるから、有効である。
- ウ × **8種規制の適用場面**では、**宅地建物の種類又は品質に関する契約不適合責任**について、**不適合を通知する期間**を目的物の引渡しの日から2年以上とする特約を除き、**民法の規定より買主に不利な特約をしてはならない**(40条1項、民法566条)。そして、この規定に反する特約は、**無効**である(宅建業法40条2項)。この点、本肢の特約は、売主Aに責めに帰すべき事由がある場合に限り損害賠償請求を認める旨の特約は、民法の規定と同じ特約で有効であるが、買主Bに売買契約の解除を認めない旨の特約は、民法の規定よりも買主に**不利な特約**であり**無効**である。
- エ ○ **8種規制の適用場面**では、**割賦販売の契約**について、**賦払金の支払いが履行されない場合**、宅建業者は買主に対して、**30日以上**の**相当の期間**を定めてその支払いを**書面で催告**し、その期間内に義務が履行されないときでなければ、契約を解除し又は**支払時期の到来していない賦払金の支払いを請求できない**(42条1項)。そして、この**規定に反する特約は無効**である(42条2項)。本肢においては、60日以上**の相当期間**を定めており、宅建業法42条1項で定める規定に反する特約ではないので、有効である。

以上から、正しいものは、「ア、イ、エ」の三つであり、正解は肢3である。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

【問 44】 正解 1

- 1 ○ 免許基準にいう「役員」は、名称を問わず、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む（宅建業法5条1項2号）。本肢の相談役は、「取締役よりもA社に対する支配力が大きい」ので、「役員」に該当する。そして、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（暴力団員等）は、免許欠格者である（5条1項7号）。法人である宅建業者の役員が免許欠格者に該当すると、当該法人は免許を受けることはできないので、A社は免許を受けることができない（5条1項12号）。
- 2 × 罰金刑に処せられたことで免許基準に抵触する犯罪の種類は一定のものに限られる（5条1項6号・12号）。刑法233条（業務妨害）の罪は、これに該当しない。
- 3 × 刑法206条（現場助勢）の罪により科料の刑に処せられた役員がいても、現場助勢の罪により罰金刑に処せられたわけではないので、その役員は免許の欠格要件に該当せず、その刑の執行が終わってから5年を経過しなくても、C社は免許を受けることができる（5条1項12号・6号参照）。
- 4 × 拘禁刑に処せられた者は、免許基準に抵触するので、その者が法人D社の役員として就任するとD社は免許取消処分を受ける（66条1項3号、5条1項5号）。この拘禁刑に執行猶予が付けられていても、その執行猶予期間中は、刑の言渡しは効力を失っていないので、取締役（役員）は、「拘禁刑に処せられた者」に該当する（刑法27条1項参照）。

【問 45】 正解 4

- 1 × 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅建業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵がある場合（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを「除く」）に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について、保険金を請求できる（履行法2条7項2号イ、品確法95条1項）。本肢は、構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを「含む」としている点が誤り。
- 2 × 自ら売主となる宅建業者は、基準日（毎年3月31日）ごとに、基準日から3週間以内に、資力確保措置の状況について免許権者に届け出なければならず（履行法12条1項、履行法規則16条1項）、その届出をしないときは、基準日の「翌日」から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約をすることが禁止される（履行法13条）。本肢は、これを「基準日から起算して50日」を経過した日以後としている点が誤り。なお、本肢と同様の問題は、平成26年の宅建試験で出題されている。

- 3 × 住宅販売瑕疵担保保証金を供託した宅建業者は、自ら売主となる新築住宅の、宅建業者ではない買主に対し、当該「**新築住宅の売買契約を締結するまでに**」、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した**書面を交付**（買主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を国土交通省令で定める**電磁的方法により提供**することにより、書面を交付したものとみなす場合を含む）して**説明しなければならない**（15条1項・2項、2条7項2号ロ、10条2項、履行法規則21条）。よって、「**新築住宅を引き渡すまでに**」とする本肢は誤り。
- 4 ○ 宅建業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該**基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅**（住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したものを除く）について、当該買主に対する**特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない**（履行法11条1項・2項）。

【問 46】 正解 4

- 1 ○ 「**災害復興建築物**」とは、災害により、**住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わるべき建築物又は建築物の部分**をいう（独立行政法人住宅金融支援機構法2条2項）。
- 2 ○ 「**被災建築物**」とは、災害により、**住宅又は主として住宅部分からなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分**をいう（2条3項）。
- 3 ○ 「**災害予防関連工事**」とは、災害を防止し又は軽減するため、「**住宅部分を有する建築物の敷地**」について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事を**行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事**をいう（2条6項）。
- 4 × 「**マンション**」とは、**2以上の区分所有者**（建物の区分所有等に関する法律2条2項に規定する区分所有者をいう）が存する建築物で「**住宅部分を有するもの**」をいう（2条8項）。つまり、**区分所有者が2人以上で最低限1つの住宅部分がなければ「マンション」の要件を満たさないことに注意**。

【問 47】 正解 1

- 1 × 団地内又は物件内の**プール、テニスコート、スポーツジム、シアタールーム等の共用施設**について表示するときは、それらの施設の「**内容**」、「**運営主体**」、「**利用条件**」及び「**整備予定時期**」を**明示**しなければならない（不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条27号）。

〈TAC〉宅建士一直前2・解

- 2 ○ 開発区域を工区に分けて工区ごとに開発許可を受け、当該開発許可に係る工区内の宅地又は建物について表示をするときは、「**開発区域全体の規模**」及びその「**開発計画の概要**」を表示しなければならない、この場合において、「**全体計画**中に開発許可を受けていない部分を含むときは、その旨」を明示しなければならない（9条12号）。
- 3 ○ **土地の価格**については、「**上下水道施設・都市ガス供給施設の設置のための費用**」その他「**宅地造成に係る費用**」（これらの費用に消費税及び地方消費税が課されるときは、その額を含む）を含めて表示しなければならない（9条34号）。
- 4 ○ 地下鉄の線路を敷設する場合等において、「**土地の全部又は一部の地下の範囲**を定めた**地上権**が設定されているときは、その旨」を表示しなければならない、この場合において、「**地上権の行使のために土地の利用に制限が加えられているときは、併せてその旨**」を明示しなければならない（7条13号）。

【問 48】 正解 3

- 1 ○ **不動産業**について、令和6年度の**売上高営業利益率**（12.2％）及び**売上高経常利益率**（13.6％）は、**いずれも10％を超えている**（令和6年度法人企業統計調査・財務省）。
- 2 ○ **建築着工統計**（国土交通省令和8年1月公表）によれば、令和7年の**新設住宅着工床面積**は56,885千㎡（前年比6.6％減）で、**4年連続の減少**となった。
- 3 × 令和7年の**全国の土地取引件数**は、「約130万件」となり、**ほぼ横ばい**で推移している（令和8年版土地白書）。
- 4 ○ 令和7年1月以降の1年間の地価は、**全国平均**でみると**住宅地・商業地とも5年連続の上昇**（住宅地は前年と同じ上昇幅・商業地は上昇幅拡大）となった（令和8年地価公示）。

地価⇒**いずれも5年連続の上昇**（網掛け部分は**上昇幅拡大**）（単位：％）

	全用途平均	住宅地	商業地
全 国	2.8	2.1	4.3
三大都市圏	4.6	3.5	7.8
地方圏	1.2	0.9	1.6

【問 49】 正解 1

- 1 × 樹木が生育する斜面地では、その根が土層と堅く結合している場合であっても、**根より深い位置の斜面崩壊**に対しては、**樹木による危険性の低下は期待できない**。したがって、斜面崩壊の危険性は著しく低いとはいえない。

- 2 ○ 地形図の上で、斜面の等高線の間隔が不ぞろいで大きく乱れているような場所は、過去に崩壊が発生した可能性があり、注意が必要である。
- 3 ○ 宅地造成において、切土又は盛土をする場合においては、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとらなければならない（盛土規制法施行令7条2項1号）。
- 4 ○ 宅地造成において、著しく傾斜している土地に盛土をする場合、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切り等の措置を講じなければならない（7条1項2号）。

【問 50】 正解 2

- 1 × 比較的長い部材を長手方向に次ぐ接合部分を「継手^{つぎて}」といい、柱とはり・土台など2部材にある角度をもたせて継ぐ接合部を「仕口^{しぐち}」という。本肢では、それぞれの記述が逆になっている。
- 2 ○ コンクリートは、圧縮強度が強い反面、引張強度が弱い。引張強度は、一般に圧縮強度の10分の1程度となっている。
- 3 × 木材に一定の力をかけたときの木材の圧縮に対する強度は、「繊維方向」が最も強く、「繊維に直角方向」が最も弱い。本肢では、記述が逆になっている。
- 4 × 木材を断面で見たときの樹心に近い部分を心材といい、外周部を辺材という。心材は、樹液をあまり含まず、樹木に強固性を与える。これに対して、辺材は樹液を多く含むため、虫害に弱く腐朽しやすい。したがって、本肢の記述は逆である。